



کالام بی بی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ برائے خواتین بنوں، ایکٹ ۲۰۲۳ء

مندرجات

باب اوّل

ابتدائیہ

۱۔ مختصر عنوان، اطلاق اور آغازِ نفاذ:-

۲۔ تعریفات:-



۳۔ ادارے کی تشکیل:-

۴۔ ادارہ ہذا درج ذیل پر مشتمل ہوگا:-

۵۔ ادارہ ہذا کے اختیارات اور مقاصد:-

۷۔ ادارہ تمام طبقات و عقائد و غیرہ کے لیے کھلا رہے گا:-

۸۔ ادارے میں درس تدریس اور امتحانات:-

THE PAKISTAN CODE

باب - سوم

ادارے کے افسران

۹۔ اہم افسران:-

۱۰۔ چانسلر:-

۱۱۔ پرو چانسلر:-

۱۲۔ وائس چانسلر:-

۱۳۔ وائس چانسلر کی تقرری اور برطرفی:-

۱۴۔ رجسٹرار:-

- ۱۵۔ خزانچی:-
۱۶۔ کنٹرولر امتحانات:-
۱۷۔ ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی:-
۱۸۔ ڈائریکٹر فروغ معیاریل (کیو ای سی):-
۱۹۔ تحقیق، اختراع اور تجارت کاری کے دفتر (او آر آئی سی) کا ڈائریکٹر:-

- باب چہارم
یونیورسٹیز کی اتھارٹیز
- ۲۰۔ اتھارٹیز:-
۲۱۔ سینٹ:-
۲۲۔ سینٹ کے اختیارات اور کارہائے منصبی:-
۲۳۔ معائنہ جات:-
۲۴۔ سینڈیکیٹ:-
۲۵۔ سینڈیکیٹ کے اختیارات اور فرائض منصبی:-
۲۶۔ تعلیمی کونسل:-
۲۷۔ تعلیمی کونسل کے اختیارات اور کارہائے منصبی:-
۲۸۔ نمائندہ کمیٹیاں:-
۲۹۔ بعض اتھارٹیوں کی جانب سے کمیٹیوں کی تقرری:-
- THE PAKISTAN CODE

باب پنجم
قوانین موضوعہ، ضوابط اور قواعد

- ۳۰۔ قوانین موضوعہ:-
۳۱۔ ضوابط

۳۲۔ قوانین موضوعہ اور ضوابط کی ترمیم اور تنسیخ۔

۳۳۔ قواعد۔

باب ششم انسٹیٹیوٹ کا فنڈ

۳۴۔ انسٹیٹیوٹ فنڈ:-

۳۵۔ آڈٹ اور حسابات۔



۳۶۔ اظہار وجوہ کا موقع۔

۳۷۔ سنڈیکیٹ اور سینٹ کو اپیل۔

۳۸۔ انسٹیٹیوٹ کی ملازمت۔

۳۹۔ بیمہ اور فوائد۔

THE PAKISTAN CODE

۴۰۔ ہیٹ ہائے مجاز کے اراکین کے عہدے کی مدت کا آغاز نفاذ۔

۴۱۔ ہیٹ ہائے مجاز کی اتفاقی آسامیاں پُر کرنا۔

۴۲۔ اتھارٹیز کی تشکیل میں نقائص:-

۴۳۔ ہیٹ کی کارروائیاں آسامیاں خالی ہونے کی بناء پر غیر قانونی نہیں سمجھی جائیں گی:-

۴۴۔ پہلا قوانین موضوعہ اور ضوابط۔

۴۵۔ استثناء:-

۴۵۔ برأت:-

۴۶۔ ازالہ مشکلات:-



THE PAKISTAN CODE

کلام بی بی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ برائے خواتین بنوں

ایکٹ نمبر ۲ بابت ۲۰۲۳ء

کلام بی بی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ برائے خواتین بنوں کے قیام کے انتظام کا

ایکٹ

ہر گاہ یہ قرین مصلحت ہے کہ عوامی مفاد میں یونیورسٹی آف بنوں کے خواتین کیمپس کو مکمل کلام بی بی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ برائے خواتین بنوں، خیبر پختونخوا میں اپ گریڈ کیا جائے اور اسے منسلک اور ضمنی معاملات کے لئے قانون وضع کیا جائے۔
اسے بذریعہ حسب ذیل وضع کیا جاتا ہے۔

باب اول

ابتدائیہ

۱۔ مختصر عنوان، اطلاق اور آغازِ نفاذ:- (۱) یہ ایکٹ کلام بی بی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ برائے خواتین بنوں، ایکٹ ۲۰۲۳ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ پورے پاکستان میں وسعت پذیر ہوگا۔

(۲) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ تعریفات:- اس ایکٹ میں تا وقتیکہ کوئی شے متن یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو،۔۔۔

(ایک) ”تعلیمی کونسل“ سے ادارے کی تعلیمی کونسل مراد ہے؛

(دو) ”الحاقی کالج“ سے مراد ادارہ ہذا سے الحاق شدہ تعلیمی ادارہ ہے مگر جو ادارہ ہذا کے زیر

انتظام نہ ہو؛

(تین) ”اتھارٹی“ سے مراد ادارہ ہذا کے دفعہ ۲۰ کے تحت مصرحہ کوئی بھی حکام ہیں؛

- (چار) ”چیرمین“ سے کسی تدریسی شعبے کا چیرمین مراد ہے اور اس میں کسی زیر انتظام کالج کا پرنسپل یا ادارہ کا ڈائریکٹر بھی شامل ہے؛
- (پانچ) ”چیر پرسن“ سے مراد سینیٹ کا چیر پرسن ہے؛
- (چھ) ”چانسلر“ ادارہ ہذا کا چانسلر مراد ہے؛
- (سات) ”کمیشن“ سے اعلیٰ تعلیمی کمیشن مراد ہے، جسے اعلیٰ تعلیمی کمیشن آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۵۳ مجریہ ۲۰۰۲ء)، کے تحت قائم کیا گیا ہے؛
- (آٹھ) ”کنٹرولر امتحانات“ سے مراد ادارہ ہذا کا کنٹرولر امتحانات ہے؛
- (نو) ”ملحقہ کالج“ سے مراد ادارہ، کالج یا ادارے کا اسکول جو کسی بھی نام سے موسوم ہو مگر ادارہ ہذا کی جانب سے قائم کردہ اور اس کے زیر انتظام ہو؛
- (دس) ”ڈین“ سے مراد کسی فیکلٹی کا سربراہ یا ایکٹ ہذا کے تحت موضوع قوانین یا ضوابط کے تحت فیکلٹی کا درجہ حاصل کرنے والے کسی تعلیمی ادارے کا سربراہ مراد ہے؛
- (گیارہ) ”شعبہ“ سے مراد تدریسی شعبہ ہے جو ادارہ ہذا کی جانب سے وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق انتظام و انصرام کردہ یا تسلیم کردہ ہو؛
- (بارہ) ”ڈائریکٹر“ سے ملحقہ کالج کا سربراہ مراد ہے؛
- (تیرہ) ”فیکلٹی“ سے مراد ادارہ ہذا کا انتظامی اور تعلیمی یونٹ ہے جو ایک یا زیادہ شعبوں پر مشتمل ہو جیسے کے صراحت کیا جاسکتا ہے؛
- (چودہ) ”حکومت“ سے وفاقی حکومت مراد ہے؛
- (پندرہ) ”ادارہ“ سے کالام بی بی بین الاقوامی خواتین انسٹیٹیوٹ بنوں، مراد ہے؛
- (سولہ) ”ادارے کا معلم“ سے مراد ادارہ ہذا کی جانب سے مقرر کردہ اور ادارہ کی جانب سے ادائیگی لینے والوں کا کل وقتی معلم ہے یا اس حیثیت میں ادارہ ہذا کی جانب سے تسلیم کردہ ہو؛
- (سترہ) ”صراحت کردہ“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قانون موضوعہ، قواعد یا ضوابط میں صراحت کردہ مراد ہے؛
- (اٹھارہ) ”پروچانسلر“ سے ادارے کا پروچانسلر مراد ہے؛

(انیس) ”رجسٹرڈ شدہ گریجویٹ“ سے انسٹیٹیوٹ کا گریجویٹ مراد ہے جس کا نام اس غرض کے لیے برقرار کردہ رجسٹرڈ میں مندرج ہو؛

(بیس) ”رجسٹرار“ سے مراد ادارہ ہذا کا رجسٹرار ہے؛

(ایکس) ”نمائندہ کمیٹیاں“ سے دفعہ ۲۸ کے تحت تشکیل کردہ نمائندہ کمیٹیاں ہیں؛
(بائیس) ”نظر ثانی پینل“ سے مراد دفعہ ۱۰ کے احکامات کے مطابق چانسلر کی جانب سے قائم کردہ نظر ثانی پینل ہے؛

(تیس) ”سرچ کمیٹی“ سے مراد دفعہ ۱۳ کے تحت سینٹ کی جانب سے قائم کردہ سرچ کمیٹی ہے؛
(چوبیس) ”سیکرٹریٹ“ سے مراد سیکرٹریٹ جس کی سربراہی ادارے کا وائس چانسلر بطور انتظامی تجمع مراد ہیں جو رجسٹرار، کنٹرولر امتحانات، خزانچی، ڈینز، پر مشتمل ہوگی جو وائس چانسلر کی معاونت کریں گے۔

(پچیس) ”سینٹ“ سے مراد ادارہ ہذا کا سینٹ ہے؛

(چھبیس) ”قوانین موضوعہ، ضوابط اور قواعد“ سے مراد بالترتیب ایکٹ ہذا کے تحت بنائے گئے اور فی الوقت نافذ العمل قوانین موضوعہ ضوابط اور قواعد ہیں؛

(ستائیس) ”سینڈیکیٹ“ سے مراد ادارہ ہذا کا سینڈیکیٹ ہے؛

(اٹھائیس) ”معلمین“ سے ادارہ ہذا کی جانب سے مقرر کردہ کل وقتی پروفیسرز، ایسوسی ایٹ پروفیسرز، اسٹنٹ پروفیسرز اور لیکچرز اور دیگر ایسے افراد جو ضوابط کے تحت معلمین قرار دیئے جاسکیں، مراد ہیں؛

(انتیس) ”خزانچی“ ادارہ ہذا کا خزانچی ہے؛

(تیس) ”وائس چانسلر“ سے دفعہ ۱۲ میں صراحت کردہ ادارے کا وائس چانسلر مراد ہیں؛

باب ۲

ادارہ

۳۔ ادارے کی تشکیل:- (۱) ایکٹ ہذا کے نفاذ کے بعد جتنا جلد ہو سکے، یونیورسٹی آف بنوں کا خواتین کیمپس کی، سرکاری جریدے میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے، ایکٹ ہذا کے احکامات کے مطابق کلام بی بی انٹرنیشنل ویمن انسٹیٹیوٹ، بنوں کے نام سے تشکیل نو ہوگی۔

(۲) ادارہ ہذا کلام بی بی انٹرنیشنل ویمن انسٹیٹیوٹ، بنوں کے نام سے ایک ادارہ ہوگا جس کی جانشینی دائمی ہوگی اور اس کی ایک مشترکہ مہر ہوگی اور مذکورہ نام سے یہ مقدمہ کر سکتی ہے اور اس کے خلاف مقدمہ کیا جاسکتا ہے۔

(۳) ادارہ ہذا منقولہ اور غیر منقولہ دونوں قسم کی جائیدادیں حاصل کرنے اور رکھنے اور کوئی بھی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، جو ادارہ ہذا کی ملکیت میں ہو یا اس نے حاصل کیا ہو، لیز پر دینے، بیچنے یا دیگر طریقے سے منتقل کرنے کا مجاز ہوگا۔ یہ گرانٹس وصول کرنے کا بھی مجاز ہوگا۔

(۴) فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، ادارہ ہذا کو نصابی، مالی اور انتظامی خود مختاری حاصل ہوگی جس میں افسران، معلمین اور دیگر ملازمین کی وضع کردہ شرائط کے مطابق بھرتی کرنے کا اختیار بھی شامل ہے، جو ایکٹ ہذا اور اعلیٰ تعلیمی کنڈیشن آرڈیننس بابت ۲۰۰۲ء (نمبر ۵۳ بابت ۲۰۰۲ء) کے احکامات کے تابع ہوں گے۔ بالخصوص، اور قانون کے تحت کمیشن کو حاصل اختیار سے بلا مضرت، حکومت یا کوئی اتھارٹی یا حکومت کی جانب سے مقرر کردہ کسی بھی آڈیٹر کو کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا کہ ادارہ ہذا کے سالانہ بجٹ میں سینٹ کی جانب سے منظور کردہ وسائل کی تخصیص کی پالیسی پر سوال اٹھائے۔

(۵) ادارہ ہذا اعلیٰ تعلیمی کمیشن یا دیگر ایسے متعلقہ تنظیموں کے نمائندوں کو دورہ کرنے کی سہولیات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوگا تا کہ وہ اس امر کی تصدیق کر سکے کہ مناسب نصابی معیارات برقرار رکھ رہا ہے۔

۴۔ ادارہ ہذا درج ذیل پر مشتمل ہوگا؛

(الف) چانسلر، پرووائس چانسلر، ممبران سینٹ اور وائس چانسلر؛

(ب) دفعہ ۲۰ کے تحت ادارہ ہذا کے قائم کردہ اتھارٹیز کے ممبران؛

- (ج) وقتاً فوقتاً وضع کردہ شرائط کے مطابق ادارہ ہذا کے معلمین اور ایسے افراد جنہیں بطور طلباء تسلیم کیا گیا ہو؛ اور
(د) ادارہ ہذا کے دیگر تمام کل وقتی ملازمین؛

۵۔ ادارہ ہذا کے اختیارات اور مقاصد۔

ادارہ ہذا کے درج ذیل اختیارات اور مقاصد ہوں گے، یعنی:-

- (i) ایسے علوم میں تدریس فراہم کرنا جو یہ مناسب سمجھے، اور درس، تربیت، تحقیق اور ٹیکنالوجیز کی ترقی اور سینٹیٹ کی طرف سے متعین دیگر ایسے علوم میں معلومات کی فراہمی کا انتظام کرنا؛
- (ii) ادارہ ہذا اور نمائندہ کالجوں میں مطالعاتی کورسز وضع کرنا؛
- (iii) امتحانات منعقد کرنا اور ڈگریاں، ڈپلومے، اسناد اور دیگر تعلیمی امتیازات سے ایسے افراد کو نوازنا جو ادارہ ہذا میں داخل کئے گئے ہوں اور وضع کردہ شرائط کے تحت اس کے امتحانات پاس کئے ہوں۔
- (iv) ادارہ ہذا کے افسران، معلمین اور دیگر ملازمین کی بھرتی کے لئے شرائط وضع کرنا اور ایسی شرائط لاگو کرنا جو عام طور پر سرکاری ملازمین پر قابل اطلاق شرائط سے مختلف ہوں؛
- (v) جہاں ضروری ہو، متعین شدہ مدت کے لئے افراد کی خدمات حاصل کرنا اور ہر بھرتی کے لئے شرائط وضع کرنا؛
- (vi) منظور شدہ افراد کو وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق اعزازی ڈگریوں اور دیگر امتیازات سے نوازنا؛
- (vii) ایسے افراد کے لئے تدریس کا اہتمام کرنا جو ادارہ ہذا کے طلباء نہ ہوں مگر ادارہ جن کا تعین کرے اور ایسے افراد کو اسناد اور ڈپلومے عطا کرنا؛
- (viii) کالجوں اور دیگر یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں اور تحقیقی تنظیموں، جو پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان سے باہر، کے ساتھ طلباء اور اساتذہ کے تبادلے کے لئے پروگراموں کو تشکیل دینا؛
- (ix) ادارے کے طلباء اور فارغ التحصیل طلباء کے لئے کیریئر کونسلنگ اور روزگار کی تلاش کے لئے خدمات فراہم کرنے کا اہتمام کرنا؛
- (x) ادارے کے فارغ التحصیل طلباء سے رابطے برقرار رکھنا؛
- (xi) فنڈ جمع کرنے کے منصوبوں کو ترتیب دینا اور ان پر عملدرآمد کرنا؛
- (xii) فیکلٹی کی تعلیم و ترقی کے لئے اعانت فراہم کرنے کا اہتمام کرنا؛

- (xiii) ایسے افراد کو ڈگریاں عطا کرنا جنہوں نے وضع کردہ شرائط کے تحت آزادانہ تحقیق کی ہو؛
- (xiv) ادارہ ہذا کے طلباء کی جانب سے دیگر یونیورسٹیوں اور علمی مقامات پر پاس کردہ امتحانات اور ان کی مدت مطالعہ، جو ادارہ ہذا کے امتحانات اور مدت مطالعات کے مساوی ہو، جیسا کہ وضع کیا جاسکے، کو قبول کرنا اور ایسی قبولیت کو واپس لینا؛
- (xv) پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، دیگر یونیورسٹیوں، سرکاری اداروں، یا نجی تنظیموں کے ساتھ ایسے انداز میں تعاون کرنا جو ایسے مقاصد کے لئے وضع کی جاسکیں؛
- (xvi) پروفیسر شپس، ایسوسی ایٹ پروفیسر شپس، اسٹنٹ پروفیسر شپس اور لیکچررز اور دیگر آسامیاں قائم کرنا اور ان آسامیوں پر تقرر کرنا؛
- (xvii) تحقیق، تدریس، توسیع، انتظامیہ اور دیگر متعلقہ مقاصد کے لئے آسامیاں تخلیق کرنا اور ان پر تقرر کیا کرنا؛
- (xviii) تعلیمی اداروں کو وضع کردہ شرائط کے مطابق الحاق دینا اور ان کا الحاق ختم کرنا؛
- (xix) ادارہ ہذا سے الحاق شدہ کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں یا الحاق کے خواہش مند اداروں کا معاہدہ کرنا؛
- (xx) ادارہ ہذا سے الحاق شدہ کالجوں یا دیگر تعلیمی اداروں کے تدریسی عملہ کے منتخب ممبران یا دیگر ایسے افراد جو مناسب سمجھے جائیں کو، ادارہ ہذا کے معلمین کے طور پر تسلیم کرنا؛
- (xxi) ضرورت مند طلباء کے لئے وضع کردہ شرائط کے تحت مالی امداد، فیلوشپس، سکالرشپس، برسرین، میڈلز اور دیگر انعامات قائم کرنا اور عطا کرنا؛
- (xxii) درس و تدریس اور تحقیق کے فروغ کے لئے تدریسی محکمہ جات، سکولز، نمائندہ کالجز، فیکلٹیز، ادارے، عجائب گھر اور دیگر علمی مراکز قائم کرنا اور ان کے انتظام و انصرام کے لئے ایسے انتظامات کرنا جیسے کہ یہ ملک کے مختلف حصوں میں وضع کر سکتی ہے؛
- (xxiii) ادارہ ہذا اور اس کے نمائندہ کالجوں کے طلباء کے لئے رہائش کا اہتمام کرنا، رہائشی ہالوں کا قیام عمل میں لانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اور ہاسٹلوں یا رہائش گاہوں کی منظوری یا لائسنس دینا؛
- (xxiv) ادارہ ہذا اور اس کے نمائندہ کالجوں کے کیمپسوں میں امن عامہ، اور نظم و ضبط اور سیکورٹیز کے انتظامات کرنا؛
- (xxv) طلباء کے لئے غیر نصابی اور تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کرنا اور ان کی صحت اور عمومی فلاح و بہبود کے

فروغ کے لئے انتظامات کرنا؛

(xxvi) ایسے فیسوں اور دیگر اخراجات کا مطالبہ اور وصول کرنا جن کا تعین کیا جاسکتا ہے؛

(xxvii) تحقیق، مشاورت یا کنسلٹنسی خدمات کا اہتمام کرنا اور ان مقاصد کے لئے دیگر اداروں، سرکاری

یا نجی اداروں اور صنعتی اور تجارتی اداروں کے ساتھ وضع کردہ شرائط کے تحت معاہدے کرنا؛

(xxviii) معاہدے کرنا، بروئے کار لانا، ان میں ترمیم کرنا یا منسوخ کرنا؛

(xxix) ادارہ ہذا کو منتقل شدہ جائیداد، گرانٹس اور امداد وصول کرنا اور ان کا انصرام کرنا اور ایسی جائیداد،

گرانٹس، میراث، وقف شدہ مال، تحائف، عطیات، وقف شدہ سرمائے اور اور امداد کی ایسے انداز

میں سرمایہ کاری کرنا جو یہ مناسب سمجھے۔

(xxx) تحقیق سے وابستہ اور دیگر کاموں کی اشاعت و طباعت کو وضع کرنا؛

(xxxi) ادارے کے لیے قواعد، ضوابط اور قوانین تشکیل دینا؛ اور

(xxxii) ایسی تمام سرگرمیاں اور چیزیں کرنا، جو کہ خواہ مذکورہ بالا میں درج اختیارات سے اتفاق رکھتی ہوں یا

نہیں، لیکن ادارے کے لیے بطور تعلیمی، تدریسی اور تحقیقی حوالے سے رکھے گئے مقاصد کے حصول

کے لیے ضروری تصور ہوئی ہوں۔

۶۔ ادارے کا اصل مقام بنوں، خیبر پختونخواہ اور ادارے کے قیام کے ۱۰ سال مکمل ہونے پر چانسلر اور

ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پیشگی منظوری سے پاکستان میں یا بیرون ملک کیمپس، کالج اور ادارے قائم کر سکتا ہے۔

۷۔ ادارہ تمام طبقات و عقائد وغیرہ سے منسلک افراد کے لیے اپنے دروازے کھلے

رکھے گا۔ (۱) ادارہ تمام خواتین طلباء خواہ وہ جس بھی مذہب، قبیلے، ذات، طبقے، عقیدے رنگ، نسل یا

علاقے سے ہوں، کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے گا اور سینیٹ کی جانب سے وضع کردہ طریقہ کار اور پالیسی کو

اپناتے ہوئے ادارے کی جانب سے جن شعبہ جات میں تدریسی خدمات فراہم کی جائیں گی ان میں داخلے کی اہل

ہوں گی۔

(۲) آخری وصول کردہ فیس پر سالانہ دس فیصد سے زائد اضافہ صرف کن خاص وجوہات کی بناء پر، چانسلر

کی منظور سے کیا جائیگا۔

(۳) ادارہ ضرورت مند کے لیے مالی معاونت کے پروگرام شروع کر دیگا جو کہ اس حد تک ہوں گے جہاں تک سینیٹ مناسب تصور کرتا ہو اور اس ضمن میں فنڈز بھی دستیاب ہوں، تاکہ میرٹ کی بناء پر ناکہ فیس ادا کر سکنے کی استطاعت رکھنے کی بناء پر طالب علموں کو ادارے میں داخلہ اور دیگر مواقع تک رسائی حاصل ہو سکے۔

بشرطیکہ ادارہ سیلف فنانس اسکیمز کا آغاز کریگا جو کہ آن کیمنس یا تحقیقی مطالعہ سے وابستہ پروگرامز میں طالب علموں کی کل تعداد کے دس (۱۰) فیصد سے زائد پر محیط نہ ہوگا۔

- ۸۔ ادارے میں درس تدریس اور امتحانات:- (۱) ادارے کے تمام نصابی پروگرامز وضع کردہ صورت میں ہوں گے اور سینیٹ اس امر کی یقین دہانی کرائے گا کہ مطالعہ کے کورسز، نصاب اور ادارے میں ہونے والا عملی کام / سرگرمیاں، معیار میں اس طرز کے دیگر اداروں سے مماثلت رکھتی ہیں۔
- (۲) متعدد کورسز میں تمام تر تسلیم شدہ تدریسی کاروائیاں ادارے کی جانب سے وضع کردہ صورت میں ہوں گی اور ان میں لیکچرز، ٹیوٹوریلز، بحث مباحثہ، سیمینارز، عملی مظاہرہ، فاصلاتی تعلیم، دیگر طریقہ کار کے ساتھ ساتھ لیبارٹریز، ورکشاپس اور دیگر سرکاری و نجی اداروں میں پریکٹیکل ورک شامل ہوں گے۔
- (۳) تسلیم شدہ نصابی پروگرامز ترتیب دینے کے لئے مجاز حکام وضع کردہ صورت میں ہوں گے۔
- (۴) ادارہ امتحانات منعقد کرانے تک داخلی و بیرونی امتحان سے ملحق ہو سکے گا۔

باب-۳ ادارے کے افسران

۹۔ اہم افسران:- ادارے کے افسران درج ذیل ہوں گے یعنی:-

- (الف) چانسلر
- (ب) پرو چانسلر
- (ج) وائس چانسلر
- (د) ڈینز
- (ه) تدریسی شعبہ جات کے چیئرمین حضرات
- (و) ملحقہ کالجوں کے ڈائریکٹرز
- (ز) رجسٹرار
- (ح) خزانچی
- (ط) کنٹرولر برائے امتحانات، اور
- (ی) دیگر ایسے افراد جو کہ قوانین یا ضوابط میں وضع کردہ صورت میں ادارے کے افسران بن سکتے

ہوں۔ THE PAKISTAN CODE

- ۱۰۔ چانسلر۔ (۱) صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ادارے کے چانسلر ہوں گے۔
- (۲) چانسلر، موجود ہونے کی صورت میں، سینیٹ اور ادارے کے کانووکیشن کی صدارت کریں گے۔
- چانسلر کی عدم موجودگی پر، پرو چانسلر ادارے کے کانووکیشن کی صدارت کریں گے۔
- (۳) سینیٹ کے اراکین اور وائس چانسلر کی تقرری، دفعہ ۲۶ کی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت اس ضمن میں تشکیل کردہ نمائندہ کمیٹی کی جانب سے سفارش کردہ اور منتخب کردہ افراد میں سے چانسلر کی جانب سے کی جائیگی۔
- (۴) کسی کو اعزازی سند دینے کی ہر تجویز چانسلر کی منظوری کے تابع ہوگی۔
- (۵) اگر چانسلر اس بات پر قائل ہو کہ ادارے کے امور کو لے کر کسی سنجیدہ نوعیت کی بے قاعدگی یا بے ضابطگی سرزد ہوئی ہے تو وہ درج ذیل اقدامات اٹھاسکے گا۔

الف) سینٹ کی کارروائی کے ضمن میں، ہدایات دے سکتا ہے کہ مخصوص کردہ کارروائیوں پر نظر ثانی کی جائے، اور ایسی ہدایات جاری ہونے کے ایک ماہ کے اندر اندر مناسب اقدامات اٹھائے جائیں۔

بشرطیکہ چانسلر اس بات سے قائل ہو کہ یا تو کوئی نظر ثانی کی ہی نہیں گئی یا پھر ایسی نظر ثانی، اس تشویش کے ازالے کا سبب نہیں بن سکی تو ایسی صورت میں سینٹ کو بلائے گا کہ وہ اظہار وجہ تحریری صورت میں فراہم کرنے کے بعد پانچ رکنی جائزاتی پینل کی تقرری کرے جو کہ اس کا جائزہ لے کر، سینٹ کے انصرام کار کے حوالے سے چانسلر کو رپورٹ کرے، جائزاتی پینل کی رپورٹ کو اتنے عرصے تک جمع کرایا جائے گا جو کہ چیئرمین کی جانب سے وضع کردہ صورت میں ہو، جائزاتی پینل نصابی طور پر اور قانون، احتساب اور انتظامی امور میں مایہ ناز مناصبات پر مشتمل ہوگا یا پھر چانسلر کی جانب سے مناسب تصور کردہ صورت میں ہوگا؛ اور

ب) کسی مجاز حکام کی کارروائیوں یا پھر ماسوائے سینٹ کسی دیگر مجاز حکام کی قابلیت کے زمرے میں آنے والے معاملات کے حوالے سے، سینٹ کو ہدایات جاری کریگا کہ وہ دفعہ ۱۶ کے تحت اختیارات کا استعمال کرے۔

۱۱۔ پرو چانسلر:- ہائر ایجوکیشن کمیشن سے وابستہ وزارت کا صوبائی وزیر انچارج ادارے کا پرو چانسلر ہوگا اور ادارے کے کانووکیشن کی صدارت کرے گا۔

۱۲۔ وائس چانسلر:- (۱) ادارے کا ایک وائس چانسلر ہوگا جو کہ ہائر ایجوکیشن میں بطور تعلیمی ماہر، محقق یا منتظم کے مایہ ناز شخصیت کا حامل ہوگا جس کی صلاحیتوں پر کوئی شبہ نہ ہو، اور اسے وضع کردہ شرائط و قواعد پر تعینات کر دیا جائے گا۔

(۲) وائس چانسلر ادارے کا چیف ایگزیکٹو آفیسر اور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے اور ادارے کے تمام انتظامی اور دیگر فرائض منصبی کی ادائیگی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایکٹ ہذا کی دفعات کی یقین دہانی کرانے کے لیے قوانین، ضوابط، قواعد پر خلوص نیت سے عمل پیرا ہونے سے ادارے کی عمومی صلاحیت اور بہتر نظم و ضبط پیدا کرتا ہے اس مقصد کے حصول کی غرض سے ایک وائس چانسلر کے پاس ایسے تمام اختیارات ہوں

گے جس میں افسران، اساتذہ اور ادارے کے دیگر ملازمین شامل ہیں۔

(۳) وائس چانسلر اگر موجود ہو تو ادارے کی کسی بھی باڈی، یا کسی اتھارٹی کے اجلاس میں شرکت کا اہل ہوگا۔

(۴) وائس چانسلر ایک ہنگامی صورتحال میں جو اس کے خیال میں فوری مگر ایسے اقدام کرے پر زور دیتی ہو جو کہ عام حالات میں وائس چانسلر کی اہلیت میں نہیں آتے، ایسے اقدامات اٹھائے گا اور اس کے باہر گھنٹوں کے اندر ایسے اقدامات سے متعلق سینیٹ کی ایمرجنسی کمیٹی کے اراکین کو آگاہ کرے گا، جو کہ قانون کے مطابق تشکیل دے دی جائیگی، ایمرجنسی کمیٹی مزید ایسے اقدامات کے لیے ہدایات جاری کر سکتی ہے جو کہ وہ ضروری تصور کرتی ہو۔

(۵) وائس چانسلر درج ذیل اختیارات کا بھی حامل ہوگا، یعنی:-

(الف) ادارے میں امتحانات، انتظامیہ اور دیگر ایسی سرگرمیوں کے ضمن میں اساتذہ، افسران ملازمین اور سیکرٹریٹ کو ذمہ داریاں سونپ سکتا ہے، جو کہ ادارے کے بہتر مفاد کے لیے ضروری تصور کرتا ہو؛

(ب) کسی ایسی چیز جس کے لیے پہلے سے بجٹ میں کوئی رقوم نہ مختص کی گئی ہوں کے لیے ادارے کے لیے مقررہ مالیت کی رقوم کے حد میں رہتے ہوئے ایسی رقوم میں از سر نو مناسب رد و بدل کی منظوری دے سکتا ہے اور اس حوالے سے پھر سینیٹ کے آئندہ اجلاس میں رپورٹ کرنا ہوگا۔

(ج) قوانین میں وضع کردہ صورت میں ادارے کے ملازمین کی کیٹگریز میں تقرری کریگا۔

(د) افسران، اساتذہ اور ادارے کے دیگر ملازمین کو وضع کردہ صورت میں معطل کریگا انہیں سزا دے سکے گا اور ملازمت سے برطرف کر سکے گا۔

(ه) صراحت کردہ مذکورہ شرائط کے تابع اس ایکٹ کے تحت اپنے کوئی سے بھی اختیارات ادارے کے افسر یا افسران کو تفویض کر سکے گا؛ اور

(و) ایسے دیگر کارہائے منصبی انجام دینا اور اختیارات استعمال کرنا اور ادا کرنا جیسا کہ صراحت کی جاسکتی ہے۔

(۶) وائس چانسلر نصابی سال کے اختتام پر زیر ہونے پر سینیٹ میں تین ماہ کے اندر سالانہ رپورٹ پیش کریگا، اس سالانہ رپورٹ میں وہ معلومات ہوگی جو کہ زیر جائزہ نصابی سال سے متعلق وضع کردہ صورت میں ہوگی، جس میں درج ذیل کے حوالے سے تمام متعلقہ معلومات کو واضح طور پر شامل کیا جائیگا۔

(الف) نصابی سرگرمیاں

(ب) تحقیق

(ج) انتظامی امور اور

(د) مالی معاملات

(۷) وائس چانسلر سینیٹ میں سالانہ رپورٹ پیش کرنے سے قبل تمام افسران اور ادارے کے اساتذہ کو دستیاب کرے گا اور ایسی تعداد میں اس کی اشاعت کی جائیگی اور ادارے کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کیا جائے گا، جس سے اس کی وسیع سرکولیشن کی ضروریات پوری کی جاسکتی ہو؛

۱۳۔ وائس چانسلر کی تقرری اور برطرفی:- (۱) وائس چانسلر کی تقرری، چانسلر کی جانب سے سینیٹ کی طرف سے کی جانے والی درج ذیل سفارشات کو مدنظر رکھتے ہوئے کی جائے گی۔

(۲) قواعد میں وضع کردہ صورت اور تاریخ پر سینیٹ کی جانب سے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے مناسب اشخاص پر مبنی ایک سرچ کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور اس میں چانسلر کی جانب سے نامزد کردہ دو مایہ ناز سماجی شخصیات جن میں سے ایک کو کنوینئر کے طور پر تعینات کیا جائیگا دو سینیٹ اراکین، ادارے کے دو مایہ ناز اساتذہ جو کہ سینیٹ اراکین نہ ہوں اور ایک مایہ ناز تعلیم دان جو کہ ادارے میں زیر ملازمت نہ ہو شامل ہوں گے ادارے کے دو مایہ ناز اساتذہ کا انتخاب سینیٹ اپنے وضع کردہ صورت میں کرے گا جو کہ عمومی طور پر ادارے کے اساتذہ کی جانب سے موزوں ناموں کی سفارش کرنے کو وضع کرتا ہوں۔ اس ضمن میں جانچ پڑتال کرنے والی کمیٹی اس وقت تک وجود رکھے گی جب تک چانسلر کی طرف سے وائس چانسلر کی تقرری نہیں کردی جاتی۔

(۳) سرچ کمیٹی کی جانب سے بطور وائس چانسلر تقرری کے لیے مجوزہ افراد کا جائزہ ادارے کی جانب سے لیا جائیگا اور ان کے لیے چانسلر کو سینیٹ کی جانب سے ترجیحی ترتیب میں تین ناموں پینل کی سفارش کردی جائیگی۔

بشرطیکہ چانسلران سفارش کردہ تینوں افراد کے نام رد کر سکے گا اور ایک نئے پینل کی سفارش کرنے کی ہدایات کر سکے گا، اس صورت میں جب چانسلر کی جانب سے ایک نیا پینل طلب کیا جائے، سرچ کمیٹی سینیٹ کو دوبارہ سفارشات اس طرز پر ارسال کریگی جو کہ ذیلی دفع (۲) میں وضع کردہ ہے۔

(۴) وائس چانسلر کو ادارے کی جانب سے وضع کردہ شرائط اور قواعد پر چار سالوں کے عرصے کے لیے تعینات کیا جائیگا جو کہ قابل تجدید ہوگا موجودہ وائس چانسلر کی مدت کو قابل تجدید بنانے کے لیے چانسلر سینیٹ سے اسے دوسری بار اسی عرصے تک تعیناتی کے حق میں قرارداد موصول ہونے پر ایسا فیصلہ کریگا۔

بشرطیکہ چانسلر سینیٹ کو طلب کر کے اسے اپنی قرارداد کو دوبارہ زیر غور لانے کی ہدایات دے سکتا ہے۔ مزید شرط یہ کہ وائس چانسلر کے عہدے پر براجمان اپنے مدت میں توسیع کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ اس اہلیت کے حامل ہونے کے تحت وہ دوبارہ سے وائس چانسلر کے عہدے پر تعینات کے لیے مقابلے کے ان مراحل سے گزرے گا جس سے متعلق طریقہ کار ایکٹ ہذا کے تحت وضع کردہ ہے۔

(۵) سینیٹ اس حوالے سے رکنیت کے تین چوتھائی کی جانب سے منظور کردہ قرارداد سے مطابقت میں چانسلر کو سفارش کر سکتا ہے کہ نا اہلیت اخلاقی پستی یا جسمانی و ذہنی نا قابلیت یا بڑے پیمانے پر بدسلوکی جس میں ذاتی مفاد کے لیے عہدے کا غلط استعمال شامل ہو، وائس چانسلر کی برطرفی کی سفارش کر سکتا ہے۔

بشرطیکہ، چانسلر سینیٹ کو حوالہ دے کہ وہ اپنے نوٹس میں آنے والے وائس چانسلر کی نا اہلیت اخلاقی پستی، ذہنی یا جسمانی نا قابلیت یا بڑے پیمانے پر بدسلوکی کے واقعات سے آگاہ کرے ریفرنس پر غور و خوض کے بعد سینیٹ اس ضمن میں دو تہائی رکنیت کی جانب سے منظور کردہ قرارداد کے مطابق چانسلر کو وائس چانسلر کے حوالے سے سفارش کر سکتا ہے۔

مزید شرط یہ ہے کہ اس قبل کے وائس چانسلر کی برطرفی کے لیے قرارداد پر رائے (ووٹنگ) حاصل کی جائے، وائس چانسلر کو اپنا موقف رکھنے کا مکمل موقع فراہم کیا جائے گا۔

(۶) وائس چانسلر کی برطرفی کی سفارش کی قرارداد فوری طور پر چانسلر کو جمع کرائی جائیگی، چانسلر اس سفارش کو منظور کرتے ہوئے وائس چانسلر کو برطرف کر سکتا ہے یا پھر وہ سفارش سینیٹ کو واپس کر سکتا ہے۔

(۷) ایسے کسی بھی وقت، جب وائس چانسلر کا دفتر خالی ہو، یا وہ غیر حاضر ہو یا کسی بھی بیماری یا دیگر وجوہات کی بناء پر اپنے عہدے کے فرائض سرانجام دینے سے قاصر ہو تو، سینیٹ قواعد کے مطابق، وائس چانسلر کے

فرائض کی انجام دہی کے انتظامات کرے گا۔

(۱۴) رجسٹرار۔ (۱) ادارے کا ایک رجسٹرار ہوگا جس کو مخصوص کردہ تجربہ اور اہلیت کی بناء پر سینیٹ کی

جانب سے سلیکشن بورڈ کی سفارش پر، ایسے شرائط اور قواعد پر تعینات کر دیا جائے جو کہ وضع کردہ صورت میں ہوں گے۔

(۲) رجسٹرار ادارے کا ایک کل وقتی افسر ہوگا اور وہ درج ذیل فرائض سرانجام دینے کے لیے ذمہ دار ہوگا۔

(الف) ادارے کی عام مہر اور نصابی ریکارڈ کی رکھوالی کرے گا؛

(ب) رجسٹرار گریجویٹس کا ایک رجسٹر وضع کردہ صورت میں سنبھالے گا۔

(ج) وضع کردہ صورت میں متعدد اتھارٹیز اور دیگر باڈی کے اراکین کے انتخاب، تعیناتی یا

نامزدگی کے مراحل نگرانی کرنا؛ اور

(د) دیگر اسے فرائض کی انجام دہی جو کہ وضع کردہ صورت میں ہوں۔

(۳) رجسٹرار کے عہدے کے مدت تین سال ہوگی جو کہ از سر نو تعیناتی کے قابل ہوگا۔

بشرطیکہ، سینیٹ، وائس چانسلر کی تجویز پر، رجسٹرار کی تقرری کو مخصوص کردہ صورت میں، نااہلی یا بدسلوکی کی بناء پر معطل کر سکتا ہے۔

(۴) جب رجسٹرار کی آسامی خالی ہو یا رجسٹرار غیر حاضر ہو یا کسی بھی وجہ سے اپنے فرائض کی انجام دہی سے

قاصر ہو، تو سینیٹ رجسٹرار کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے انتظامات کرے گا، لیکن ایسی عارضی تقرری کی مدت

چھ ماہ سے زائد نہیں ہونی چاہیے اور اس عرصے میں رجسٹرار کی تقرری ہو جاتی۔

۱۵۔ خزانچی:- (۱) ادارے کا ایک خزانچی ہوگا، جو کہ مخصوص کردہ تجربہ اور قابلیت ہونے کی بناء پر

سینیٹ کی جانب سے سلیکشن بورڈ کی سفارش پر ایسے شرائط و قواعد پر تعینات کیا جائے گا جو کہ وضع کردہ ہوں گے۔

(۲) خزانچی، ادارے کا چیف فنانشل آفیسر ہوگا اور درج ذیل فرائض سرانجام دے گا

(الف) ادارے کے اثاثوں، مالی ذمہ داریوں / واجبات رسیدوں، اخراجات، فنڈز اور سرمایہ کاری

کا انتظام کرے گا۔

(ب) ادارے کے سالانہ اور نظر ثانی شدہ بجٹ تخمینہ کو سینڈیکیٹ یا ایک کمیٹی کے آگے پیش کرے

گا تاکہ اس کی منظوری دے کر اسے سینیٹ کے سامنے رکھے جانے والے بجٹ میں شامل

کیا جاسکے۔

(ج) اس امر کی یقین دہانی کرائے گا کہ ادارے کے فنڈز انہی مقاصد پر خرچ کیے جا رہے ہیں جن مقاصد کے لیے انہیں فراہم کیا گیا تھا؛

(د) مالی سال کے اختتام کے چھ ماہ کے اندر سینیٹ میں ادارے کے کھاتوں کا حساب اور سالانہ آڈٹ کی تفصیلات پیش کرنا؛ اور

(ه) دیگر ایسی ذمہ داریاں جو کہ وضع کردہ ہوں۔

(۳) خزانچی کے عہدے کی مدت تین سال ہوتی ہوگی جو کہ از سر نو تعیناتی کے قابل ہوگی۔

بشرطیکہ، سینیٹ، وائس چانسلر کی سفارش پر خزانچی کی تقرری کو مخصوص کردہ صورت میں نااہلی یا بدسلوکی کی بناء پر معطل کر سکتا ہے۔

(۴) اگر خزانچی کی آسامی خالی ہو یا خزانچی غیر حاضری کسی بھی وجہ سے اپنے فرائض کی انجام دہی سے قاصر ہو تو سینیٹ عارضی طور پر خزانچی کے فرائض کی انجام دہی کے لیے تعیناتی کرے گا لیکن، ایسے انتظامات عبوری ہوں گے جو کہ چھ ماہ سے زائد نہ ہوں اور خزانچی اس عرصے کے دوران تعینات کیا جائے گا۔

۱۶۔ کنٹرولر امتحانات:- (۱) انسٹیٹیوٹ کا ایک کنٹرولر امتحانات ہوگا جو کہ مقررہ تجربہ اور قابلیت کا

حامل ہوگا جس کا تقرر سینیٹ کی جانب سے انتخابی بورڈ کی سفارش پر ایسی قیود و شرائط پر کیا جائے گا جیسا کہ مقررہ ہو،

(۲) کنٹرولر امتحانات انسٹیٹیوٹ کا کل وقتی افسر ہوگا جو کہ:-

الف) امتحانات کے انعقاد سے متعلق تمام امور کا ذمہ دار ہوگا اور ایسے دیگر فرائض منصبی انجام دے گا جیسا کہ مقررہ ہو۔

ب) امتحانات اور نتائج کو صیغہ راز میں رکھنے کا ذمہ دار ہوگا اور ایسے دیگر فرائض منصبی انجام دے گا جیسا کہ مقررہ ہو؛ اور

ج) سیکرٹریٹ میں مقرر کردہ ذمہ داریاں ادا کرے گا۔

(۳) کنٹرولر امتحانات کا تین سال کی قابل تجدید معیاد کے لیے تقرر کیا جائے گا۔

مگر شرط یہ ہے کہ سینیٹ وائس چانسلر کے مشورے پر کنٹرولر امتحانات کی تقرری کو نااہلی یا غلط روی کی وجوہات پر مقررہ طریقہ کار کے مطابقت میں ختم کر سکے گا۔

(۴) جب کنٹرولر امتحانات کی آسامی خالی ہو یا کنٹرولر امتحانات غیر حاضر ہو یا کسی وجہ سے اپنے افعال سرانجام نہ دے سکتا ہو تو سینیٹ کنٹرولر امتحانات کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کیلئے عارضی انتظامات کرے گا، لیکن ان عارضی انتظامات کا دورانیہ چھ ماہ سے زیادہ نہ ہو، اور کنٹرولر امتحانات کی تعیناتی اس عرصہ کے دوران کی جائے گی۔

۱۷۔ ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی: (۱) انسٹیٹیوٹ کا ایک ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی ہوگا جس کا تقرر سینیٹ سنڈیکیٹ کی سفارش پر تین سال (ایک دفعہ قابل تجدید) کے لیے ایسی شرائط و قیود پر کی جائے گی جیسا کہ مقررہ ہو۔

(۲) ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی کے عہدے پر تقرری کے لیے کم سے کم تجربے کے ساتھ ضروری پیشہ وارانہ اور تعلیمی قابلیت مقرر کی جائے گی۔

(۳) ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی اور منصوبہ بندی و ترقی کے ساتھ منسلک تمام معاملات اور ایسے دیگر فرائض منصبی انجام دینے کا ذمہ دار ہوگا جیسا کہ مقررہ ہوں۔

(۴) ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی:

(الف) انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ سینیٹ کی جانب سے مقرر کردہ تصور، اہداف اور

ترجیحات کو پورا کرنے کے لیے قلیل مدتی اور طویل مدتی منصوبے اور ترقیاتی پروگرامز تیار کرے گا؛

(ب) ترقیاتی منصوبہ بندی کے عمل (پروجیکٹ کی شناخت، تخمینہ، انتخاب، عمل درآمد، اور نگرانی)

اور میکا نزم کی جامع نظر ثانی، تشخیص، اور تجزیہ کرے گا؛

(ج) صورت حال کے تجزیے کے نتائج کی بنیاد پر ترقیاتی منصوبہ بندی کے عمل اور میکا نزم کو بہتر

بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کرے گا؛

(د) انسٹیٹیوٹ کے لیے پروجیکٹ کی تجاویز اور PC-I، PC-II، PC-III، PC-IV، اور PC-V بنانے میں تکنیکی معاونت فراہم کرے گا؛

(ه) PC-I، PC-II، PC-III، PC-IV، اور PC-V کی تیاری کرے گا؛

(و) نقد ادائی اور سرگرمی کے منصوبے کی تیاری کرے گا؛

(ز) سہ ماہی اخراجات کے گوشوارے کی تیاری کرے گا؛

- (ح) ماہانہ اور سہ ماہی ترقی کی رپورٹیں تیار کرے گا؛
- (ط) کاموں، خریداری، ذخیرہ نوٹس اور اکاؤنٹس کے ساتھ ہم آہنگی کرے گا؛
- (ی) مختلف عطیہ دہندگان کو رپورٹیں، منصوبے اور پروجیکٹس سے مطلع کرے گا؛
- (۵) سینٹ سینڈیکیٹ ریکٹر کی سفارشات پر مشورے پر، ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی کی خدمات کو مقررہ طریقہ کار کی مطابقت میں نااہلیت یا غلط روی کی وجوہات پر ختم کر سکے گا۔

۱۸۔ ڈائریکٹر فروغ معیار سیل (کیو ای سی) :- (۱) انسٹیٹیوٹ کا ایک ڈائریکٹر فروغ معیار سیل (کیو ای سی) ہوگا جس کا تقرر سینٹ سینڈیکیٹ کی سفارش پر تین سال کے لیے ایسی شرائط و قیود پر کیا جائے گا جیسا کہ مقررہ ہو۔

(۲) ڈائریکٹر فروغ معیار سیل (QEC) کے عہدے پر تقرری کے لیے کم سے کم تجربے کے ساتھ پیشہ وارانہ اور تعلیمی قابلیت ضروری ہوگی جیسا کہ مقررہ ہو۔

(۳) ڈائریکٹر فروغ معیار سیل (QEC) حسب ذیل کا ذمہ دار ہوگا:-

- (الف) ہر شعبہ مضمون میں معیار کے پیمانہ جات اور تدریس اور سیکھنے کے معیار کا جائزہ لینا؛
- (ب) معیارات کے موثر انتظام اور پروگراموں کے معیار کے سلسلے میں دیگر اداروں کے ساتھ تعلیمی وابستگی کا جائزہ لینا؛
- (ج) واضح اور صریح معیارات کی وضاحت کرنا جو کیے جانے والے جائزے کے حوالے کے نکات ہوں۔ اس سے ملازمین کو یہ جاننے میں بھی مدد ملنی چاہیے کہ وہ امیدواروں سے کیا توقع کر سکتے ہیں؛

- (د) ان اوصاف اور اہلیتوں کو متعین کرتے ہوئے قابلیت کا لائحہ عمل تیار کرنا جن کی قابلیت رکھنے والے سے، یعنی انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ پروگرامز میں توقع کی جاسکتی ہے۔
- (ه) پروگرام کی تصریحات تیار کرنا۔ یہ معیارات معلومات کا مجموعہ ہوں جو واضح کرتے ہوں کہ کسی خاص پروگرام کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر ایک طالب علم میں کیا علم، مہارت اور دیگر اوصاف پیدا ہوں گے؛

(و) معیار کی ضمانت کے عمل اور تشخیص کے طریقہ ہائے کار کو فروغ دینا اس امر کی تصدیق کرنے

کے لیے کہ فراہمی معیار اور ایوارڈز کا معیار برقرار رکھا جا رہا ہے اور تحقیقی اور دیگر عملی سرگرمیوں کے ساتھ نصاب، مضمون، اور عملے کی ترقی کو فروغ دینا؛

(ز) اس امر کو یقینی بنانا کہ اعلیٰ تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے انسٹیٹیوٹ کے معیار کی ضمانت کے طریقہ ہائے کار قومی اور بین الاقوامی سطح پر کیے گئے انتظامات کے مطابق بنائے گئے ہیں؛

(ح) حسب ذیل کے لیے طریقہ ہائے کار اور طریق ہائے عمل، نگرانی اور تشخیصی نظام، اور معیارات تیار کرنا:

- (ایک) نئے پروگرام کی منظوری دینا
- (دو) سالانہ نگرانی اور تشخیص جس میں پروگرام کی نگرانی، فیکلٹی کی نگرانی اور طالب عمل کے خیالات شامل ہیں
- (تین) شعبہ جاتی نظر ثانی
- (چار) طالب علم کی رائے
- (پانچ) آجر کی رائے
- (چھ) انڈر گریجویٹ، گریجویٹ اور ڈائریکٹر پروگرامز کے معیار کی ضمانت
- (سات) ادارہ جاتی تشخیص اور کارکردگی کی جانچ
- (آٹھ) پروگرام کی تصریحات
- (نو) قابلیت کا فریم ورک

- (۴) ڈائریکٹر فروغ معیار سیل (QEC) انسٹیٹیوٹ کے تمام آئینی ہیٹوں کمیٹیوں کا رکن ہوگا؛
- (۵) سینٹ سنڈیکیٹ کی سفارشات مشورے پر، ڈائریکٹر فروغ معیار سیل (QEC) کی خدمات کو مقررہ طریقہ کار کی مطابقت میں نا اہلیت یا غلط روی کی وجوہات پر ختم کر سکے گا۔

۱۹۔ تحقیق، اختراع اور تجارت کاری کے دفتر (او آ آئی سی) کا ڈائریکٹر:-

- (۱) انسٹیٹیوٹ کا ایک ڈائریکٹر (او آ آئی سی) ہوگا جس کا تقرر سینٹ سنڈیکیٹ کی سفارش پر تین سال کے لیے ایسی شرائط و قیود پر کیا جائے گا جیسا کہ مقررہ ہو۔

(۲) ڈائریکٹر (ORIC) کے عہدے پر تقرری کے لیے کم سے کم تجربے کے ساتھ پیشہ وارانہ اور تعلیمی قابلیت ضروری ہوگی جیسا کہ مقررہ ہو۔

(۳) ڈائریکٹر (ORIC)

(الف) انسٹیٹیوٹ کی تحقیقی سرگرمیوں کا انتظام کرے گا اور فروغ دے گا، تحقیقی پالیسیاں اور ترجیحات تیار کرے گا، تحقیق کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے کام کرے گا، تحقیقی تجارت کاری کے لیے فیکٹی، کاروباری برادری، اور صنعت کو متحرک کرے گا اور انسٹیٹیوٹ اور اس کے اسٹیک ہولڈرز اور حامیوں کی وسیع تر کمیونٹی کے ساتھ تحقیق کے لیے ایک مؤثر معاون کے طور پر کام کرے گا؛

(ب) تحقیق کے لیے دفتر کے دائرہ عمل کے تمام پہلوؤں کی بشمول تحقیقی انتظام (بجٹ بنانے، محاسبہ کرنے، حساب کاری، انسانی وسائل، فیکٹیوں اور آلات کا انصرام و بندوبست، تحقیقی معاہدات پر عمل درآمد اور انسانی وسائل) کی نگرانی کرے گا؛

(ج) پروگرامز اور سرگرمیاں تیار کرے گا جو تمام سرکاری اور نجی ذرائع سے تحقیق کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کریں گے، عطیہ دہندگان اور نجی ذرائع کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرے گا اور برقرار رکھے گا، ترقیاتی تجاویز اور اسے جمع کروانے کی نگرانی کرے گا؛

(د) انسٹیٹیوٹ کی تحقیق کی حمایت میں سرکاری نجی شراکت داری کی ترقی کو فروغ دے گا،

انسٹیٹیوٹ کی تحقیقی کمیونٹی کو کارپوریٹ سیکٹر کی ضروریات اور ترجیحات کے ساتھ منسلک کرے گا، اطلاقی تحقیق کے مواقع بنائے گا اور ٹیکنالوجی منتقل کرنے اور انسٹیٹیوٹ کی تحقیق کی تجارت کاری کے لیے مواقع تلاش کرے گا (اس میں خضانت اور ریسرچ

پارکس شامل ہیں)؛

(ه) لائسنسوں سے رائلٹی کے دھاروں کو موثر بنانے کا ذمہ دار ہوگا؛

(و) دیگر متعلقہ محکمے اور دفاتر کے ساتھ مل کر انسٹیٹیوٹ کے آئی پی (IP) کی تجارت کاری پر

تکنیکی مارکنگ اور لائسنسنگ کے لیے مرکزی رابطہ کے ساتھ تعاون کرے گا؛

- (۴) ڈائریکٹر (ORIC) تحقیق و ترقی، منصوبہ بندی و ترقی کے دفتر، اور انسٹیٹیوٹ کے ٹیکنالوجی پارک کے ساتھ قریبی رابطے میں کام کرے گا؛
- (۵) سینٹ سینڈیکٹ کی سفارشات / مشورے پر، ڈائریکٹر (ORIC) کی خدمات کو مقررہ طریقہ کار کی مطابقت میں نااہلیت یا غلط روی کی وجوہات پر ختم کر سکے گا۔



THE PAKISTAN CODE

باب چہارم

یونیورسٹیز کی اتھارٹیز

۲۰۔ اتھارٹیز۔ (۱) انسٹیٹیوٹ کی حسب ذیل اتھارٹیز ہوں گی، یعنی:-

(الف) ایکٹ کے ذریعے سے قائم کردہ اتھارٹیز۔

(اول) سینیٹ

(دوم) سنڈیکیٹ؛

(سوم) تعلیمی کونسل؛

(ب) قوانین موضوعہ کی رو سے قائم کردہ اتھارٹیز،۔

(اول) گریجویٹ اور ریسرچ ہنچمنٹ کونسل؛

(دوم) اساتذہ اور دیگر عملہ خواہ ڈپارٹمنٹ، فیکلٹی یا انسٹیٹیوٹ کی سطح پر ہو کے لیے

بھرتی، ترقی، تشخیص اور پروموشن کمیٹیاں؛

(سوم) ہر ایک فیکلٹی کی کیریئر پلیسمنٹ اور انٹرن شپ کمیٹی؛

(چہارم) وائس چانسلر کی تقرری کے لیے سرچ کمیٹی؛

(پنجم) سینیٹ، سنڈیکیٹ اور تعلیمی کونسل میں تقرری کے لیے نمائندہ کمیٹیاں؛

(ششم) الحاق کی کمیٹی؛

(ہفتم) فیکلٹی کونسل؛ اور

(ہشتم) شعبہ جاتی کونسل؛

(۲) سینیٹ، سنڈیکیٹ اور تعلیمی کونسل ایسی کمیٹیاں یا ذیلی کمیٹیاں تشکیل دے سکتی ہیں، جو کہ کسی بھی نام

سے موسوم ہو سکتی ہیں، جو کہ قوانین موضوعہ یا ریگولیشنز کے ذریعے موزوں سمجھی جائیں ایسی کمیٹیاں یا ذیلی کمیٹیاں اس

ایکٹ کے مقاصد کے لیے انسٹیٹیوٹ کی اتھارٹیز ہوں گی۔

۲۱۔ سینیٹ:- (۱) انسٹیٹیوٹ کے انتظام کے لیے ذمہ دار ہیئت سینیٹ ہوگا اور حسب ذیل پر مشتمل ہو

گا، یعنی:-

- (الف) چانسلر جو کہ سینیٹ کا چیئر پرسن ہوگا؛
- (ب) پرو چانسلر؛
- (ج) وائس چانسلر؛
- (د) چانسلر کا نامزد کردہ ایک ڈین؛
- (ه) سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے نامزد کردہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی خاتون رکن اسمبلی؛
- (و) سیکرٹری تعلیم حکومت پاکستان یا اس کا نامزد کردہ جس کا عہدہ ایڈیشنل سیکرٹری سے کم نہ ہو؛
- (ز) پورے معاشرے سے چار اشخاص جو انتظام و انصرام، تعلیم، تعلیمات، قانون، حساب داری، ادویہ، فن خطاطی، فن تعمیرات، صنعت، زراعت، سائنس و ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے شعبوں میں نمایاں اشخاص میں سے ہوں گے اس طرح ان اشخاص کی تقرری مختلف شعبوں میں توازن کی عکاسی کرتی ہوگی: جن کو چانسلر نامزد کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ کا خصوصی محور یا الحاق جس کا مقررہ طریقہ کار کے مطابق اعلان کیا جائے گا انسٹیٹیوٹ سے متعلق خصوصی مہارت کے شعبے میں ممتاز اشخاص کی تعداد سے مترشح ہوگا جن کا سینیٹ میں تقرر کیا گیا ہو۔
- (ح) انسٹیٹیوٹ کے سابقہ طالب علموں میں سے ایک شخص؛
- (ط) انسٹیٹیوٹ کے کسی ملازم کے علاوہ، ملک کے علمی طبقے سے دو اشخاص، جو کالج کے پروفیسر یا پرنسپل کی سطح پر ہو؛
- (ی) چار انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ، ہر درجے سے ایک یعنی پروفیسر، ایسوسی ایٹ پروفیسر، اسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرار؛ جن کو اساتذہ اپنے کیڈریں سے منتخب کریں گے۔
- (ک) اعلیٰ تعلیمی کمیشن کا نامزد کردہ جو بی پی ایس۔ ۱۹ کے عہدے سے کم نہ ہو؛
- (ل) پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا وائس چانسلر جس کو چانسلر نامزد کرے؛
- (م) حکومت کی جانب سے نامزد کردہ ایک صنعت کار۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کی شقات (ح) تا (ک) کے برخلاف بیان کردہ کے اراکین کی تعداد میں قوانین موضوعہ کے ذریعے سے اضافہ کر سکے گا ایسی شرط کے تابع جو کہ سینیٹ کی کل رکنیت ذیلی دفعہ (۱) میں مصرحہ مختلف درجوں کے درمیان، ممکن حد تک، اور توازن میں اضافہ کرتے ہوئے، اور انسٹیٹیوٹ کے پانچ اساتذہ اور پورے معاشرے کے دس افراد کے ساتھ مل کر اکیس سے تجاوز نہ کرتا ہو۔

(۳) سینیٹ میں تمام تقرریاں چانسلر کرے گا۔ ذیلی دفعہ (۱) تا ط میں بیان کردہ تقرریاں دفعہ ۲۶ کے مفہوم میں قائم کردہ نمائندہ کمیٹی کی جانب سے سفارش کردہ ہر خالی آسامی کے لیے تین ناموں کے پینل میں سے کرے گا اور طریقہ کار کی مطابقت میں جیسا کہ مقررہ کی جائیں گی۔

مگر شرط یہ ہے کہ سینیٹ میں خواتین کی شفاف نمائندگی کے لیے، معیار یا قابلیت پر کوئی سمجھوتہ کیئے بغیر، کوششیں کی جائیں گی:

مزید شرط یہ ہے کہ ذیلی دفعہ (۱) کی شق (ی) میں بیان کردہ انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ کے لیے سینیٹ انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ کے مختلف درجوں سے تقرری کے لیے انتخاب کا طریقہ کار مقرر کرے گا۔

مزید شرط یہ ہے کہ ذیلی دفعہ (۱) کی شق (ہ) تا (و) میں بیان کردہ افراد کے لیے سینیٹ متبادل طور پر تجویز کر سکتی ہے کہ سینیٹ میں انسٹیٹیوٹ اساتذہ کی تقرری بھی اس ذیلی دفعہ کے ذریعے فراہم کردہ طریقہ سے کی جاسکتی ہے۔

(۴) سینیٹ کے اراکین، اراکین بلحاظ عہدہ کے علاوہ، عہدہ پر تین سال رہیں گے، اراکین کا ایک تہائی، اراکین بلحاظ عہدہ کے علاوہ، پہلے از سر نو تشکیل کردہ سینیٹ کے، جن کا تعین لاٹ کی جانب سے کیا جائے گا وہ چانسلر کی جانب سے تقرری کی تاریخ کے ایک سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے، ان اراکین کے نصف اراکین، اراکین بلحاظ عہدہ کے علاوہ، از سر نو تشکیل شدہ سینیٹ کے، جن کا تعین لاٹ کی جانب سے کیا جائے گا تو وہ تقرری کی تاریخ کے دو سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے اور بقیہ نصف، اراکین بلحاظ عہدہ کے علاوہ، تین سال مکمل ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے۔

شرط یہ ہے کہ کوئی، رکن بلحاظ عہدہ کے علاوہ، سینیٹ میں مسلسل دو مرتبہ سے زیادہ خدمات سرانجام نہیں دے سکے گا۔

مزید شرط یہ ہے کہ سینیٹ میں تقرری کے گئے انسٹیٹیوٹ اساتذہ مسلسل / دو مرتبہ خدمات سرانجام نہیں دے سکیں گے۔

- (۵) سینیٹ کا اجلاس تقویمی سال میں کم از کم دو مرتبہ ہوگا؛
- (۶) سینیٹ خدمات اعزازی بنیادوں پر ہوگی؛
- مگر شرط یہ ہے کہ حقیقی مصارف کی رقم کی ادائیگی کی جائے گی جیسا کہ مقرر کیا جائے۔
- (۷) رجسٹرار سینیٹ کا سیکرٹری ہوگا۔
- (۸) سینیٹ کے تمام فیصلے موجودہ اراکین کی اکثریتی رائے کی بنیاد پر کیے جائیں گے جبکہ کسی معاملہ پر اراکین مساوی تقسیم ہونے کی صورت میں اجلاس کی صدارت کرنے والا شخص ووٹ کا سٹ کرے گا۔
- (۹) سینیٹ کے اجلاس کا کورم کل اراکین کا دو تہائی ہوگا، کسر کو بطور ایک شمار کیا جائے گا۔
- ۲۲۔ سینیٹ کے اختیارات اور کارہائے منصبی:** (۱) سینیٹ کو انسٹیٹیوٹ کی عمومی نگرانی کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اور وہ انسٹیٹیوٹ کے تمام کارہائے منصبی کے لئے وائس چانسلر اتھارٹیز کا احتساب کرے گا۔ سینیٹ انسٹیٹیوٹ کے تمام اختیارات کا حامل ہوگا جو اس ایکٹ کے ذریعے واضح طور پر اتھارٹی یا افسر کو تفویض نہ کیے گئے ہوں اور ایسے دیگر تمام اختیارات جو واضح طور پر اس ایکٹ کے ذریعے فراہم کیے ہیں جو اس کے کارہائے منصبی کے لیے ضروری ہوں۔
- (۲) مذکورہ بالا اختیارات کی عمومیت پر اثر انداز ہونے بغیر، سینیٹ کو حسب ذیل اختیارات حاصل ہوں گے:- یعنی:-

THE PAKISTAN CODE

- (الف) کام کے سالانہ منصوبے، سالانہ اور نظر ثانی شدہ میزانیہ، سالانہ رپورٹ اور اکاؤنٹ کے سالانہ گوشوارے کی منظوری دینا؛
- (ب) انسٹیٹیوٹ کی املاک کا انتظام کرنا، فنڈز اور سرمایہ کاری کے لیے حکمت عملی مرتب کرنا بشمول غیر منقولہ جائیداد کی فروخت اور خرید یا حصول کی منظوری دینا؛
- (ج) انسٹیٹیوٹ کی جانب سے دی جانے والی ڈگری جاری کرنا تاکہ انسٹیٹیوٹ کے تعلیمی پروگرام کی مطابقت اور معیار کی نگرانی کرنا اور انسٹیٹیوٹ، عمومی تعلیمی امور پر نظر ثانی کرنا؛
- (د) پرنسپلز، ڈینز، پروفیسرز، ایسوسی ایٹ پروفیسرز اور ایسے سینئر اساتذہ اور انتظامیہ کی تقرری کی منظوری دینا جیسا کہ مقررہ ہوں،

(ہ) انسٹیٹیوٹ کے تمام افسران، اساتذہ اور دیگر ملازمین کے لیے سکیمز، ہدایات اور شرائط و قیود جاری کرنا؛

(و) سٹریٹجک منصوبوں کی منظوری دینا؛

(ز) انسٹیٹیوٹ کے مالی وسائل کی ترقی کے منصوبوں کی منظوری دینا اور تعلیمی عملہ کے ساتھ ساتھ کلریکل اور غیر کلریکل عملہ کی تعداد کی منظوری دینا اور وقتاً فوقتاً آسامیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا یا پہلے سے منظور آسامیوں کو کم یا ختم کرنا۔

(ح) سنڈیکیٹ اور تعلیمی کونسل کی طرف سے مجوزہ قانون موضوعہ اور ضوابط کے مسودے پر غور

کرنا اور ان پر مقررہ طریقہ کے مطابق کارروائی کرنا؛

مگر شرط یہ ہے کہ سینٹ قانون موضوعہ یا ضابطے خود مرتب کرے گا اور سینڈیکیٹ یا تعلیمی کونسل سے مشورہ طلب کرنے کے بعد جیسی بھی صورت ہو، اس کو منظور کرے گا؛

(ط) اتھارٹی یا افسر سے اظہار وجہ طلب کرنے کے بعد کہ ان کی کارروائیوں کو کیوں منسوخ نہ

کیا جائے، اتھارٹی یا افسر کی کارروائیوں کو تحریری حکم کے ذریعے منسوخ کرنا اگر سینٹ کو یہ

اطمینان ہو کہ ایسی کارروائیاں اس ایکٹ کے قانون موضوعہ یا ضوابط کے احکامات سے

مطابقت نہیں رکھتیں؛

(ی) اس ایکٹ کے احکامات کے مطابق چانسلر کو سینٹ کے کسی رکن کی برطرفی کے لئے سفارش

کرنا؛

(ک) اس ایکٹ کے احکامات کے مطابق، سینڈیکیٹ کے ارکان کی، بر بنائے عہدہ ارکان کے

علاوہ، تقرری کرنا؛

(ل) اس ایکٹ کے احکامات کے مطابق، تعلیمی کونسل کے ارکان کی، بر بنائے عہدہ ارکان کے

علاوہ تقرری کرنا؛

(م) اعزازی پروفیسروں کا ان شرائط اور ضوابط پر تقرر کرنا جو مقرر کی جائیں؛

(ن) اتھارٹی کی رکنیت سے کسی شخص کی برطرفی اگر مذکورہ شخص؛

(اول) فائر العقل ہو چکا ہو؛ یا

(دوم) مذکورہ اتھارٹی کے رکن کے طور پر کارہائے منصبی انجام دینے سے قاصر ہو چکا ہو؛ یا
(سوم) کسی اخلاقی پستی میں ملوث کسی جرم کے لیے کسی عدالت قانون کی طرف سے سزا

یاب ہو چکا ہو؛ اور

(س) انسٹیٹیوٹ کی مہر عام کا تعین کرنا، اس کو اپنی تحویل میں رکھنے کا انتظام کرنا اور اس کے استعمال کے ضابطے کا تعین کرنا۔

(۳) سینیٹ کو، اس ایکٹ کے احکامات کے مطابق انسٹیٹیوٹ کے مرکزی کیمپس کے کسی حاکم مجاز، افسر یا ملازم کے تمام یا کسی ایک اختیار کو اس کے ذیلی کیمپس کے کسی حاکم مجاز، کمیٹی، افسر یا ملازم کو تفویض کر سکے گا ان اختیارات کے استعمال اور ان کارہائے منصبی کی ادائیگی کی غرض سے جو مذکورہ ذیلی کیمپس سے متعلق ہیں اس مقصد کے لیے سینیٹ ذیلی کیمپس میں نئی آسامیاں یا ملازمتیں تخلیق کرے گا۔

۲۳۔ معائنہ جات:- سینیٹ انسٹیٹیوٹ سے متعلق کسی بھی معاملے کی نسبت شرائط اور طریقہ کار کے مطابق جیسا کہ مقرر کیا جائے، معائنہ جات کروا سکے گا۔

۲۴۔ سینڈ کیٹ:- (۱) انسٹیٹیوٹ کا سینڈ کیٹ حسب ذیل پر مشتمل ہوگا، یعنی:-

(الف) وائس چانسلر جو کہ اس کا چیئر پرسن ہوگا؛

(ب) انسٹیٹیوٹ کے شعبوں کے ڈینز؛

(ج) مختلف شعبہ جات سے تین پروفیسرز، جو کہ سینیٹ کے رکن نہ ہوں، سینیٹ کی جانب سے

مقررہ طریقہ کار کے مطابق انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ نے ان کا انتخاب کیا ہو؛

(د) الحاق کرنے والے کالجوں کے پرنسپل صاحبان اور ڈائریکٹرز؛

(ه) رجسٹرار؛

(و) خزانچی؛

(ز) ڈائریکٹر کیو ای سی؛

(ح) ڈائریکٹر (پی اینڈ ڈی)؛

(ط) ڈائریکٹر اور آر آئی سی؛ اور

(ی) کنٹرولر امتحانات؛

(۲) رجسٹرار سینڈیکیٹ کا سیکرٹری ہوگا۔

(۳) سینڈیکیٹ کے اراکین، اراکین بلحاظ عہدہ کے علاوہ، تین سال کے لیے عہدہ پر رہیں گے۔

(۴) ذیلی دفعہ (۱) کی شق (ج) میں بیان کردہ تین پروفیسرز کی تقرری کی بابت، سینٹیٹ، متبادل انتخابات کے طور پر، دفعہ ۲۶ کے مطابق تشکیل دی گئی نمائندہ کمیٹی کی طرف سے ناموں کے پینل کی تجویز کے لیے طریقہ کار مقرر کر سکے گا، نمائندہ کمیٹی کی طرف سے تجویز کردہ اشخاص کی تقرری سینٹیٹ کی جانب سے وائس چانسلر کی سفارش پر کی جائے گی۔

(۵) سینڈیکیٹ کے اراکین کے اجلاس کا کورم کل اراکین کا نصف ہوگا، کسر کو بطور ایک شمار کیا جائے گا۔

(۶) سینڈیکیٹ کم از کم ہر سہ ماہی میں ایک مرتبہ اجلاس منعقد کرے گی۔

۲۵۔ سینڈیکیٹ کے اختیارات اور فرائض منصبی:۔ (۱) سینڈیکیٹ انسٹیٹیوٹ کی مجلس

منتظمہ ہوگی اور اس ایکٹ کے احکامات اور قانون موضوعہ کے مطابق، انسٹیٹیوٹ کے امور اور انتظامات کی عمومی نگرانی کرے گی۔

(۲) مذکورہ بالا اختیارات کی عمومیت پر اثر انداز ہوئے بغیر، اور اس ایکٹ کے احکامات، قانون موضوعہ

اور سینٹیٹ کی ہدایت کے مطابق، سینڈیکیٹ کو حسب ذیل اختیارات حاصل ہوں گے:۔ یعنی

(الف) سالانہ رپورٹ اور نظر ثانی شدہ بجٹ کے تخمینہ جات پر غور کرنا اور اسے سینٹیٹ کو پیش کرنا؛

(ب) انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے منقولہ جائیداد کو منتقل کرنا اور اس کی منتقلی کو قبول کرنا؛

(ج) انسٹیٹیوٹ کی جانب سے معاہدے کرنا، ان پر عمل درآمد کرنا نہیں تبدیل یا منسوخ کرنا؛

(د) انسٹیٹیوٹ کی جانب سے وصول کردہ اور صرف شدہ تمام رقوم اور انسٹیٹیوٹ کے اثاثہ جات

اور واجبات کے لیے مناسب بھی کھاتے کو تیار کرنا؛

(ه) انسٹیٹیوٹ سے متعلق کسی رقم کی سرمایہ کاری کرنا بشمول کسی بھی تمسکات کی غیر اطلاق شدہ

آمدن جو ٹرسٹ ایکٹ، ۱۸۸۲ء (ایکٹ نمبر ۲ بابت ۱۸۸۲ء) کی دفعہ ۲۰ میں بیان کی گئی

ہے یا غیر منقولہ جائیداد کی فروخت یا ایسے کسی دوسرے طریقے سے جس کی صراحت مذکورہ

سرمایہ کاری کے رد و بدل کے اختیار میں کردی گئی ہے؛

- (و) منتقلی جائیداد، اور امداد، موروٹی رقوم، وقف، تحائف، بخشش، ہدیے اور انسٹیٹیوٹ سے ملنے والی دوسری امداد کو وصول کرنا اور انتظام کرنا؛
- (ز) انسٹیٹیوٹ کو مخصوص مقاصد کے لیے دیئے گئے فنڈز کا انصرام کرنا؛
- (ح) انسٹیٹیوٹ کے امور کی بجا آوری کے لیے عمارتوں، کتب خانوں، حدود و عمارت (احاطے)، فرنیچر، آلات ساز و سامان اور دوسرے وسائل فراہم کرنا؛
- (ط) طالب علموں کی رہائش کے لیے رہنے کے کمروں اور ہوٹلوں کا قیام، ان کا انتظام کرنا یا ہوٹلوں یا قیام گاہوں کی منظوری یا لائسنس دینا؛
- (ی) سینٹ کو تعلیمی اداروں میں انسٹیٹیوٹ کی مراعات پر داخلے اور مذکورہ مراعات کو واپس لینے کی سفارش کرنا؛
- (ک) سینٹ کی سفارشات پر کالجوں کا الحاق یا تہنیک الحاق کرنا؛
- (ل) پروفیسر شپ، ایسوسی ایٹ پروفیسر شپ، اسٹنٹ پروفیسر شپ، لیکچرار شپ اور دوسرے اساتذہ کی آسامیاں پیدا کرنا یا مذکورہ آسامیوں کو معطل کرنا یا ختم کرنا؛
- (م) ایسی انتظامی یا دوسری آسامیاں پیدا کرنا یا معطل کرنا یا ختم کرنا، جو کہ ضروری ہوں؛
- (ن) انسٹیٹیوٹ کے افسران، اساتذہ، اور دوسرے ملازمین کے فرائض مقرر کرنا؛
- (س) سینٹ کو ان معاملات کی رپورٹ دینا جن کے متعلق اس کو رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہو؛

- (ع) اس ایکٹ کے احکامات کے مطابق مختلف اتھارٹیز کے اراکین کا تقرر کرنا؛
- (ف) سینٹ میں پیش کرنے کے لیے قوانین موضوعہ کے مسودات تجویز کرنا؛
- (ث) انسٹیٹیوٹ کے طلباء کے چال چلن اور نظم و ضبط کو منضبط کرنا؛
- (ق) مجموعی طور پر انسٹیٹیوٹ کے اچھے انتظام کے لئے عمومی طور پر ضروری اقدامات کرنا اس کو برقرار رکھنے کے لئے ایسے اختیارات استعمال کرنا جو ضروری ہوں؛
- (ر) اپنا کوئی بھی اختیار کسی اتھارٹی یا افسر یا کمیٹی کو تفویض کرنا؛ اور

(ش) ایسے دوسرے کارہائے منصبی انجام دینا جو اس ایکٹ کے احکامات کے ذریعے اسے تفویض کئے گئے ہوں یا قوانین موضوعہ کے ذریعے تفویض کئے جائیں۔

۲۶۔ تعلیمی کونسل۔ (۱) انسٹیٹیوٹ کی ایک تعلیمی کونسل ہوگی جو حسب ذیل پر مشتمل ہوگی، یعنی

- (الف) وائس چانسلر جو کہ اس کا چیئر پرسن ہوگا؛
- (ب) فیکلٹی کے ڈین اور شعبوں کے سربراہان جیسا کہ مقرر کیا جائے؛
- (ج) پانچ اراکین جو شعبوں، اداروں اور نمائندہ کالجوں کی نمائندگی کرتے ہوئے سینیٹ کے مقررہ طریقہ کار کے مطابق منتخب کئے جائیں گے؛
- (د) الحاق شدہ کالجوں کے دو پرنسپل صاحبان؛
- (ه) پانچ پروفیسرز بشمول اعزازی پروفیسرز؛
- (و) رجسٹرار؛
- (ز) کمیشن کا نامزد کردہ؛
- (ح) کنٹرول امتحانات؛ اور
- (ط) سینئر لائبریرین

(۲) سینیٹ اراکین بلحاظ عہدہ اور منتخب اراکین کے علاوہ انسٹیٹیوٹ کے وائس چانسلر کی سفارش پر تعلیمی کونسل کے اراکین تقرری کرے گا۔

شرط یہ ہے کہ پانچ پروفیسرز اور شعبہ جات، انسٹیٹیوٹ اور ذیلی کالج کی نمائندگی کرنے والے اراکین کی بابت سینیٹ، متبادل انتخابات کے طور پر، دفعہ ۲۶ کے مطابق تشکیل دی گئی نمائندہ کمیٹی کی طرف سے ناموں کے پینل کی تجویز کے لیے طریقہ کار مقرر کر سکے گا، نمائندہ کمیٹی کی طرف سے تجویز کردہ اشخاص کی تقرری سینیٹ کی جانب سے وائس چانسلر کی سفارش پر کی جائے گی۔

- (۳) تعلیمی کونسل کے اراکین عہدہ پر تین سال رہیں گے۔
- (۴) تعلیمی کونسل کا کم از کم ہر سہ ماہی میں ایک مرتبہ اجلاس منعقد کرے گی۔
- (۵) تعلیمی کونسل کے اراکین کے اجلاس کا کورم کل اراکین کا نصف ہوگا، کسر کو بطور ایک شمار کیا جائے گا۔

۲۷۔ تعلیمی کونسل کے اختیارات اور کارہائے منصبی۔ (۱) تعلیمی کونسل، انسٹیٹیوٹ

کی اعلیٰ ترین تعلیمی ہیئت ہوگی، اس ایکٹ اور قوانین موضوعہ کے احکامات کے تحت وہ تدریس، تحقیق، اشاعت اور امتحانات کا باقاعدہ معیار مقرر کرے گی اور انسٹیٹیوٹ، کیمپس اور کالجوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو منضبط کرے گی اور اسے فروغ دے گی۔

(۲) مذکورہ بالا شرائط کی عمومیت پر اثر انداز ہوئے بغیر اس ایکٹ اور قوانین موضوعہ کے احکامات کے تحت، تعلیمی کونسل کو حسب ذیل اختیار حاصل ہوگا،۔۔۔

- (الف) تعلیمی پروگرامز کے معیار سے متعلق پالیسیز اور طریقہ کار کو منظور کرنا؛
- (ب) تعلیمی پروگرامز کی منظوری؛
- (ج) طالب علموں سے متعلق افعال بشمول داخلہ، اخراج، سزائیں، امتحانات اور سرٹیفیکیشن کے لیے پالیسیز اور طریقہ کار منظور کرنا؛
- (د) تعلیمی اور تحقیقی معیار کو یقینی بنانے کے لیے پالیسیز اور طریقہ کار کو منظور کرنا؛
- (ه) دیگر تعلیمی اداروں سے الحاق کے لیے پالیسیز اور طریقہ کار کی سفارش کرنا؛
- (و) اساتذہ، تعلیمی اداروں اور طالب علموں کے بورڈز، کی تشکیل اور تنظیم کے لیے سنڈیکیٹ کو سکیمز تجویز کرنا؛
- (ز) متعلقہ اتھارٹیز سے ناموں کا پینل موصول کرنے کے بعد تمام امتحانات کے لیے پیپر سیٹز اور ممتحن کی تقرری کرنا؛
- (ح) تمام درجوں پر انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ کی جاری پیشہ ورانہ ترقی کے لیے پروگرامز کا آغاز کرنا؛
- (ط) دیگر یونیورسٹیوں یا امتحانی ہیئتوں کے امتحانات کو جیسا کہ انسٹیٹیوٹ کے مماثل امتحانات کے مساوی ہوں تسلیم کرنا؛
- (ی) سٹوڈنٹ شپ، سکالرشپ، نمائشوں، میڈلز اور انعامات کے ایوارڈ کو منضبط کرنا؛
- (ک) سینٹ کو جمع کرانے کے لیے ریگولیشنز تیار کرنا؛
- (ل) انسٹیٹیوٹ کی تعلیمی کارکردگی پر سالانہ رپورٹ تیار کرنا؛ اور
- (م) دیگر کارہائے منصبی ادا کرے گی جیسا کہ ریگولیشنز میں صراحت کیے جائیں۔

۲۸۔ نمائندہ کمیٹی:- (۱) سینیٹ کی جانب سے قانون موضوعہ کے ذریعے ایک نمائندہ کمیٹی

تشکیل دی جائے گی جو سینیٹ، سینڈیکیٹ اور تعلیمی کونسل میں اشخاص کے تقرر کے لیے بالترتیب دفعات ۱۹، ۲۲ اور ۲۴ کے احکامات کی مطابق سفارشات دے گی۔

(۲) سینیٹ میں تقرر کے لیے نمائندہ کمیٹی کے اراکین حسب ذیل پر مشتمل ہوں گے، یعنی

(الف) سینیٹ کے تین اراکین جو انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ نہ ہوں؛

(ب) انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ کی جانب سے دو اشخاص جو وہ اپنے میں سے مقررہ طریقہ کار کے مطابق نامزد کریں گے؛

(ج) تعلیمی پیشہ سے وابستہ ایک شخص، جسے انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ملازم نہ رکھا گیا ہو، جو کہ پروفیسر یا اسکول کے پرنسپل کے درجے کا ہو جسے انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ مقررہ طریقہ کار کے مطابق نامزد کریں گے؛ اور

(د) سینیٹ کی طرف سے نامزد کردہ ایک ممتاز شہری جو انتظامی،

خدمت خلق، ترقیاتی کام، قانون یا حساب داری تجربہ رکھتا ہو۔

(۳) سینیٹ اور تعلیمی میں تقرریوں کے لیے نمائندہ کمیٹی حسب ذیل پر مشتمل ہوگی، یعنی:-

(الف) سینیٹ کے دو اراکین جو کہ انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ نہ ہوں؛ اور

(ب) تین اشخاص جن کو انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ میں سے بھی مقرر کردہ طریقہ کار پر نامزد کیا گیا

ہو۔

(۴) نمائندہ کمیٹی کی مدت تین سال ہوگی؛

مگر شرط یہ ہے کہ کوئی رکن دو مسلسل میعاد سے زائد خدمات انجام نہ دے سکے گا۔

(۵) نمائندہ کمیٹیوں کے کام کا طریقہ کار جو کہ صراحت شدہ ہوگا۔

(۶) انسٹیٹیوٹ کی دیگر اتھارٹیز کی جانب سے قائم کی گئی ایسی دیگر نمائندہ کمیٹیاں بھی ہوں گی جیسا کہ مختلف

اتھارٹیز اور انسٹیٹیوٹ کے دیگر اداروں میں افراد کی تقرری کے لئے موزوں خیال کیا جائے۔

۲۹۔ بعض اتھارٹیوں کی جانب سے کمیٹیوں کی تقرری۔ (۱) سینیٹ، سنڈیکیٹ، تعلیمی

کنسل اور دیگر اتھارٹیز وقتاً فوقتاً ایسی قائمہ، خصوصی یا مشاورتی کمیٹیاں قائم کر سکتی ہیں جو وہ مناسب خیال کریں اور مذکورہ کمیٹیوں میں ایسے افراد رکھ سکتی ہیں جو کمیٹیاں تقرر کرنے والی اتھارٹیوں کے اراکین نہ ہوں۔

(۲) اتھارٹیز کا دستور، کارہائے منصبی اور اختیارات جن کے لئے ایکٹ ہذا میں کوئی مخصوص صراحت نہیں کی گئی ہے، مجوزہ قوانین موضوعہ یا ضوابط کے مطابق ہوں گے۔



THE PAKISTAN CODE

باب پنجم

قوانین موضوعہ، ضوابط اور قواعد

۳۰۔ قوانین موضوعہ۔۔ (۱) ایکٹ ہذا کے احکامات کے تابع، قوانین موضوعہ درجہ ذیل تمام یا ان

میں سے کوئی معاملات، کے انصرام کیلئے وضع کئے جاسکتے ہیں۔

(الف) مواد اور طریقہ کار جس سے وائس چانسلر کی جانب سے سینیٹ کو پیش کئے جانے کے لئے

سالانہ رپورٹ تیار کی جائے گی؛

(ب) انسٹیٹیوشن کی فیس اور دیگر چارجز؛

(ج) انسٹیٹیوٹ کے ملازمین کیلئے پنشن، انشورنس، گریجویٹی، پراویڈنٹ فنڈ اور مینولینٹ فنڈ کی تشکیل؛

(د) افسران، اساتذہ اور دیگر انسٹیٹیوٹ کے ملازمین کے تنخواہ کا سکیل اور دیگر شرائط و قیود؛

(ه) رجسٹرڈ گریجویٹ کے رجسٹر کا خیال رکھنا؛

(و) تعلیمی اداروں میں داخلہ انسٹیٹیوٹ کے استحقاقات میں شامل کرنا اور ایسے استحقاقات کا

واپس لینا؛

(ز) تعلیمی اداروں کے الحاق اور غیر الحاق اس سے متعلق معاملات؛

(ح) اداروں، فیکلٹیز، کالجوں، شعبوں اور تعلیمی ڈویژن کا قیام؛

(ط) انسٹیٹیوٹ کے افسران، اساتذہ اور ملازمین کے اختیار اور فرائض؛

(ی) شرائط جن کے تحت انسٹیٹیوٹ دیگر اداروں یا سرکاری اداروں کے ساتھ تحقیق اور مشاورتی

خدمات کی اغراض کے لئے مل کر معاہدے کے انتظامات کر سکے گا؛

(ک) شرائط جو پروفیسر ایمریٹس کی تقرری اور اعزازی ڈگریوں اور اکیڈمک چیئرمین کی عطا یگی کے لئے

(ل) انسٹیٹیوٹ کے ملازمین کی کارکردگی اور ڈسپلن؛

(م) ایکٹ ہذا کی رو سے جاری رکھنے والے فرائض میں نمائندہ کمیٹیوں کی تشکیل اور ضابطہ کار کی

پیروی کی جائے گی؛

(ن) وائس چانسلر کی جانب سے تقرری کے لئے سرچ کمیٹی کی تشکیل اور طریقہ کار کی پیروی کی جائے گی؛

(س) تمام درجوں کے اساتذہ کی تقرری کے لئے شرائط اور اہلیت؛

(ع) اتھارٹیز کی تشکیل، فرائض اور اختیارات؛ اور

(ف) تمام دیگر معاملات جو اس ایکٹ کے ذریعے وضع کئے جائیں گے یا کئے گئے ہوں یا قانون

موضوعہ کے ذریعے منضبط کئے گئے ہوں؛

(۲) قانون موضوعہ کا مسودہ سنڈیکیٹ کی جانب سے تجویز کردہ صورت میں سینیٹ کو پیش کیا جائے گا جو یہ

منظور کرے یا ایسی تبدیلیوں کے ساتھ پاس کرے جو سینیٹ مناسب سمجھے یا سنڈیکیٹ کو مجوزہ مسودہ دوبارہ غور کرنے کے لئے واپس بھیجے؛

بشرطیکہ شقات (الف) اور ذیلی دفعہ (۱) کا (ل) میں مذکور معاملات میں سے کسی سے متعلق قوانین

موضوعہ کا آغاز کیا جائے گا اور سنڈیکیٹ کی رائے معلوم کرنے کے بعد سینیٹ منظور کرے گا:

مزید شرط یہ ہے کہ سینیٹ قانون موضوعہ کسی معاملے کے ضمن میں اپنے اختیارات کے ضمن میں آغاز

کرے گا جو کہ قانون موضوعہ اس ایکٹ کی رو سے بنائے جاسکتے ہیں اور ایسے قانون موضوعہ کی سنڈیکیٹ کی

رائے چاہنے کے بعد منظور کرے۔

THE PAKISTAN CODE

۳۱۔ ضوابط (۱) اس ایکٹ اور قانون موضوعہ کی دفعات کے تابع تعلیمی کونسل تمام یا درج ذیل میں

سے کسی معاملے کے لئے ضوابط وضع کئے جائیں گی؛ یعنی:

(الف) انسٹیٹیوٹ کی ڈگریوں، ڈپلوموں اور اسناد کے لئے مطالعے کے کورسز؛

(ب) دفعہ ۸ کی ذیلی دفعہ (۱) میں حوالہ کردہ تدریس کے لئے طریقہ کار منظم کیا جائے گا اور اس پر عملدرآمد

کیا جائے گا؛

(ج) انسٹیٹیوٹ میں طلباء کا داخلہ اور اخراج؛

(د) شرائط جس کے تحت طلباء کو داخلہ دیا جائے گا اور ڈگریوں، ڈپلوموں اور اسناد کی عطا نیگی کا اہل ہوگا؛

(ه) امتحانات منعقد کرنا؛

(و) شرائط جس کے تحت کسی شخص کی ڈگری کی عطائےگی کے اہل بنانے کے لئے کسی آزاد ریسرچ کے جاری کرنے کے لئے شرائط؛

(ز) فیلوشپ، سکالرشپ، نمائش، میڈلز اور انعامات کو تشکیل دینا؛

(ح) لائبریری کا استعمال؛

(ط) فیکلٹیوں، شعبہ جات، ڈسپلنری کمیٹیوں اور مطالعاتی بورڈز کی تشکیل؛ اور

(ی) اس ایکٹ یا قانون موضوعہ کے ذریعے تمام دیگر امور ضوابط کے ذریعے وضع کئے گئے یا کئے جائیں گے۔

(۲) ضوابط اکیڈمک کونسل تجویز کرے گی اور سینیٹ کو پیش کئے جائیں گے جو کہ وہ انہیں منظور کرے یا اپنی منظوری واپس لے یا اسے مزید غور کے لئے اکیڈمک کونسل کو واپس بھیجے۔ اکیڈمک کونسل کی جانب سے مجوزہ ضوابط اس وقت تک موثر نہیں ہوں گے جب تک سینیٹ کی منظوری حاصل نہیں ہوتی۔

(۳) ذیلی دفعہ (۱) کی ذیلی شقات (ز) اور (ط) میں شامل معاملات سے متعلق یا تفاقہ ضوابط سینیٹ کو سنڈیکیٹ کی پیشگی منظوری کے بغیر پیش کی جائیں گی؛

۳۲۔ قانون موضوعہ اور ضوابط کی ترمیم اور تفسیح۔

قانون موضوعہ اور ضوابط میں اضافے، ترمیم یا تفسیح کے لئے طریقہ کار اس طرح ہوگا کہ قانون موضوعہ اور ضوابط تشکیل دینے یا بنانے کے لئے بالترتیب وضع کیا گیا ہو۔

۳۳۔ قواعد۔ (۱) ذیلی دفعہ (۲) کی دفعات کے تابع انسٹیٹیوٹ کی اتھارٹیز اور دیگر ادارے اس ایکٹ کی ہم

آہنگی میں قواعد بنا سکتی ہے، اس کی کارروائیوں اور اجلاسوں کے وقت اور مقام اور دیگر امور کو چلانے کے لئے قانون موضوعہ اور ضوابط بنا سکتے ہیں:-

(۲) قواعد سنڈیکیٹ کی منظوری پر موثر ہو جائیں گے۔

باب ششم

انسٹیٹیوٹ کا فنڈ

۳۴۔ انسٹیٹیوٹ فنڈ:- (۱) انسٹیٹیوٹ کا ایک فنڈ ہوگا جو اس میں فیسوں کی آمدنی، حصص،

عطیات، ٹرسٹ، میراث، وقف، چندہ، امداد اور تمام دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی انسٹیٹیوٹ کی آمدنی جمع کروائی جائے گی۔

۳۵۔ آڈٹ اور حسابات:- (۱) انسٹیٹیوٹ کے حسابات اور مالی گوشواروں کو بین الاقوامی مالیاتی رپورٹنگ

معیارات جس کا اطلاق پاکستان میں ہوگا، کے مطابقت میں تیار کی جائیں گی۔

(۲) تدریسی شعبہ جات، ملحقہ کالجوں/ انسٹیٹیوٹس اور دیگر تمام ہینٹیں جن کی سینڈیکیٹ نے قانون موضوعہ کی شرائط میں مذکورہ طور پر صراحت کی ہو، انسٹیٹیوٹ کے خود مختار مصارفی مراکز ہوں گے جنہیں وہی اختیار ہوگا جو ہر ایک مصارفی مرکز کے سربراہ کو میزانیہ میں سے اخراجات کی منظوری دینے کے لیے تفویض کیا گیا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ اخراجات کی ایک مد سے دوسری میں دوبارہ مد بندی مصارفی مرکز کے سربراہ کی طرف سے قانون موضوعہ کے مطابق اور اس حد تک کی جائے گی جو مقررہ ہو۔

(۳) انسٹیٹیوٹ کے کسی تدریسی شعبے، ملحقہ کالج یا دوسرے یونٹ سے مشاورت، تحقیق یا دوسری خدمت کی فراہمی کے ذریعے پیدا کیے گئے تمام فنڈز بصورت دیگر میزانیہ کی تخصیص کو مضرت پہنچائے بغیر، قانون موضوعہ کی رو سے مقرر کردہ طریقے اور حد تک بالواسطہ اخراجات کی منہائی کے بعد، تدریسی شعبہ، نمائندہ سکول دوسرے یونٹ کی ترقی کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اس طرح پیدا کردہ فنڈز کا ایک حصہ انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ یا مشاورت کے انچارج محققین، تحقیق یا خدمت سے متعلقہ ہیں سے اس طریقہ کار اور حد تک جو قانون موضوعہ کے ذریعے مقرر کی گئی ہوں تقسیم کر دیا جائے گا۔

(۴) انسٹیٹیوٹ کے فنڈز سے کوئی خرچہ نہیں کیا جائے گا، تاوقتیکہ متعلقہ مصارفی مرکز کے سربراہ کی طرف

سے ان کی ادائیگی کے لئے بل متعلقہ قانون موضوعہ کی مطابقت میں جاری کیا گیا ہو اور ڈائریکٹر مالیات تصدیق نہ کر دے کہ مصارفی مرکز کے منظور شدہ بجٹ سے الاٹمنٹ مصارفی مرکز کے سربراہ کے اس اختیار کے تحت دستیاب دوبارہ مد بندی کے مطابق فراہم کی گئی ہے۔

- (۵) انسٹیٹیوٹ کے مالیات کا اندرونی آڈٹ کے لئے دفعات وضع کی جائیں گی۔
- (۶) کسی آڈیٹر کی طرف سے آڈٹ کی ضرورت سے متناقض ہوئے بغیر، انسٹیٹیوٹ کے حسابات کی آڈٹ شدہ سالانہ رپورٹ اکاؤنٹنگ کے عمومی تسلیم شدہ اصولوں کی مطابقت میں معروف اکاؤنٹس سند یافتہ (جی اے اے پی) کی فرم کے ذریعے تیار کی جائے گی۔
- (۷) آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مشاہدات اگر کوئی ہوں، ایسی توضیحات کے ساتھ ہوں گے جسے سینڈیکیٹ کی جانب سے غور کیا جائے گا اور مالیاتی سال کے اختتامی چھ ماہ کے اندر سینڈیکیٹ کے سامنے رکھے جائیں گے۔



THE PAKISTAN CODE

عمومی احکامات

۳۶۔ اظہار وجوہ کا موقع۔ ماسوائے اس کے کہ قانون کے ذریعے کوئی دوسری صورت فراہم کی گئی ہو، ادارہ کے کسی افسر، معلم یا دوسرے ملازم جو کہ مستقل عہدے پر کام کر رہا ہو کے عہدے میں کمی نہیں کی جائے گی، یا برطرف یا جبری طور پر ملازمت سے سبکدوش نہیں کیا جائے گا کسی ایسے امر کے باعث جو متعلقہ شخص کی جانب سے کیا گیا ہو تا وقتیکہ اسے مجوزہ کارروائی کے خلاف اظہار وجوہ کا معقول موقع نہ دیا گیا ہو۔

۳۷۔ سند یکیت اور سینٹ کو اپیل۔ جبکہ کسی افسر (وائس چانسلر کے علاوہ)، انسٹیٹیوٹ کے ملازمین یا استاد علاوہ ازیں وائس چانسلر کے سزا دینے کے لئے یا مقررہ شرائط کے نقائص یا شرائط ملازمت کو بد کرنے یا ان کی تشریح کے لئے کوئی حکم منظور کیا گیا ہو تو اسے جبکہ حکم ادارہ کے وائس چانسلر یا کسی دوسرے افسر یا معلم نے منظور کیا ہو، حکم کے خلاف سینٹ کو اپیل کرنے کا حق حاصل ہوگا اور جبکہ حکم سند یکیت نے جاری کیا ہو تو، تو اسے حق حاصل ہوگا۔

۳۸۔ انسٹیٹیوٹ کی ملازمت۔ (۱) قانون موضوعہ کی جانب سے وضع کردہ ملازمت کے قواعد و ضوابط کے مطابق انسٹیٹیوٹ کی جانب سے بھرتی شدہ تمام ملازمین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین ۱۹۷۳ء کے آرٹیکل ۲۱۲ کی رو سے قائم قانون کی جانب سے کسی عدالت یا ٹریبونل کے مقاصد کے لئے پاکستان کے ملازم افراد ہوں گے:

بشرطیکہ پاکستان کی سروس میں عمومی طور پر ملازمین کی شرائط و ضوابط سے متعلق یا ملازمت کی نسبت باوجودیکہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے بھرتی شدہ افراد کی ملازمت متعلقہ قانون موضوعہ کی جانب سے وضع کردہ شرائط و ضوابط کے تحت چلایا جائے گا۔

(۲) انسٹیٹیوٹ کا کوئی افسر، استاد یا دیگر ملازمین سروس کی میعاد یا ایسی عمر پر جو وضع کی گئی ہو ریٹائر ہو جائے گا۔

(۳) اس ایکٹ کے آغاز نفاذ پر انسٹیٹیوٹ میں ملازم کوئی کالج کے استاد کی ملازمت کے ضوابط اور شرائط پر منفی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

۳۹۔ بیمہ اور فوائد۔ (۱) ادارہ اپنے افسران، اساتذہ اور دیگر ملازمین سکیمیں جو کہ وضع کی جائیں گی

ملازمت کے بعد فوائد کے لئے دفعات جیسا کہ صحت اور ملازمت میں انشورنس تشکیل دیں گے۔

(۲) جبکہ کوئی پروویڈنٹ فنڈ اس ایکٹ کے تحت تشکیل دیا گیا ہو تو پروویڈنٹ فنڈز ایکٹ، ۱۹۲۵ء (نمبر ۱۹ بابت ۱۹۲۵ء) کے احکامات کا ایسے فنڈ جیسا کہ اگر یہ سرکاری پروویڈنٹ تھے، کا اطلاق ہوگا۔

۴۰۔ ہیت ہائے مجاز کے اراکین کے عہدے کی مدت کا آغاز نفاذ - (۱) جب ایک
ہیت رکن کو منتخب، تقریر یا نامزد کیا جائے تو اس کے عہدے کا آغاز، جیسا کہ اس ایکٹ کے تحت مقرر کیا گیا ہو، اس تاریخ سے ہوگا جو کہ مقرر کی گئی ہو۔

(۲) جبکہ ایک رکن جس نے کسی اور کام کی ذمہ داری قبول کر لی ہو یا ایسی ہی کسی دوسری وجہ کی بناء پر کم از کم چھ ماہ تک ادارے سے غیر حاضر رہا ہو تو وہ مستعفی تصور ہوگا اور اس کی نشست خالی سمجھی جائے گی۔

۴۱۔ ہیت ہائے مجاز کی اتفاقی آسامیاں پر کرنا۔ کسی ہیت کے ارکان کی کوئی تقریر کردہ یا نامزد کردہ اتفاقی خالی آسامی کو جتنی جلدی ہو سکے، اسی طریقہ کار کے مطابق اور اسی شخص یا ہیت کے ذریعے پُر کیا جائے گا جس نے اس کو رکن مقرر کیا ہو جس کی جگہ خالی ہوئی ہے، اور اس آسامی پر مقرر کیا گیا شخص اس ہیت کا باقی مدت حالت کے لئے رکن ہوگا جس کے لئے وہ شخص جس کی جگہ اس نے پُر کی ہے رکن رہے گا۔

۴۲۔ اتھارٹیز کی تشکیل میں نقائص:- (۱) جب کہیں ہائی اتھارٹی کی تشکیل میں کوئی نقص
ہو، جیسا کہ اس ایکٹ قانون موضوعہ یا ضوابط کی جانب سے حکومت کے تحت مخصوص عہدہ کے ختم ہونے کے ضمن میں یا تنظیم، ادارہ یا کوئی دیگر ادارہ جو انسٹیٹیوٹ سے باہر ہو کی تحلیل کی گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے یا کسی طرح دیگر وجوہات پر ختم ہو گئی ہے تو ایسے نقص کو ایسے طریقہ کار کے مطابق ختم کیا جائے گا جیسا کہ سینٹ ہدایت کرے۔

۴۳۔ ہیت کی کارروائیاں آسامیاں خالی ہونے کی بناء پر غیر قانونی نہیں سمجھی جائیں گی:-

کسی ہیت ہائے مجاز کا کوئی فعل، قرارداد یا فیصلہ کسی آسامی کی بناء پر ہیت کی طرف سے اس کے کرنے، منظور کرنے یا وضع کرنے پر یا کسی اہلیت کی وجہ سے یا ہیت کے کسی فی الواقع رکن کے انتخاب، تقریر یا نامزدگی کے باطل ہونے پر خواہ وہ موجود ہو یا غیر حاضر، غیر قانونی نہیں ہوگا۔

۴۴۔ پہلا قانون موضوعہ اور ضوابط۔ باوجود یہ کہ اس ایکٹ میں شامل کوئی چیز سے متصادم نہ ہو،

چانسلر پہلا قانون موضوعہ اور ضوابط نافذ کریں گے جو کہ اس اتھارٹی کے تحت بنائے گئے قانون موضوعہ اور ضوابط ایسے وقت یا ایسے طریقہ کار جو چانسلر سینیٹ کی رائے حاصل کرنے کے بعد ہدایت دے گا تصور کئے جائیں گے۔

۲۵۔ استثناء:۔ (۱) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل، کسی بھی امر کے باوصف، تمام ملازمین جو اس ایکٹ کے آغاز و نفاذ سے فی الفور قبل، بنوں یونیورسٹی، بنوں کے خواتین کیمپس میں فرائض انجام دے رہے تھے، مذکورہ بالا کے آغاز و نفاذ کے ایک سال کے اندر ناقابل واپسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ میں منتقل شدہ سمجھے جائیں گے، ان ہی قیود و شرائط پر جو کہ اس سے کم تر نہ ہوں گی جس کے کہ وہ مذکورہ منتقلی سے فی الفور قبل حقدار تھے۔

(۲) جبکہ، تمام ایسے ملازمین جنہوں نے اس ایکٹ کے نافذ العمل ہونے کے بعد ایک سال کے اندر انسٹیٹیوٹ میں ضم ہونے کا اختیار استعمال نہیں کیا، بنوں یونیورسٹی، بنوں کو ان کے اصل تنخواہ کے سکیل میں واپس ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسی قابلیت رکھتے ہوں اور دوسری ایسی شرائط جو اس آسامی کے لیے قابل اطلاق ہوں، پر پورا اترتے ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر اس کے مساوی کوئی آسامی دستیاب نہ ہو تو، مذکورہ ملازم کو اس سے کم تر آسامی کی پیشکش بھی کی جاسکتی ہے ایسا طریقہ کار میں اور ایسی شرائط کے تابع جیسا کہ صراحت کی جاسکتی ہیں اور جہاں مذکورہ سول ملازم کو کم درجہ آسامی پر تقرر کیا جائے گا، تو کم تر آسامی پر اس کے تقرر سے فی الفور قبل اعلیٰ آسامی پر حاصل کردہ تنخواہ کا تحفظ برقرار رہے گا۔

THE PAKISTAN CODE

(۳) تو انسٹیٹیوٹ میں ضم ہونے کا اختیار استعمال کرنے والے ملازمین کی سناریٹی برقرار رہے گی قطع نظر

اس کہ انہوں نے انسٹیٹیوٹ کس تاریخ کو جوائن کیا ہے۔

(۴) کالام بی بی بین الاقوامی خواتین انسٹیٹیوٹ کا چارٹر وضع ہونے پر، تمام املاک، حقوق اور مفادات کسی بھی قسم کے جو خواتین کیمپس یونیورسٹی آف بنوں، استعمال کر رہی تھی، فائدہ اٹھا رہی تھی، اس کی تحویل میں تھی، اس کی ملکیت میں تھی، یا اسے تفویض تھی اور تمام قانونی ذمہ داریاں جو مذکورہ کالج کے برخلاف تھی، انسٹیٹیوٹ کو منتقل سمجھی جائیں گی۔

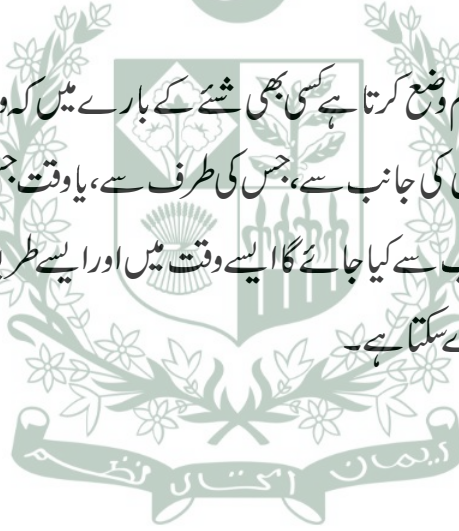
۲۵۔ برأت:۔ حکومت، انسٹیٹیوٹ یا کسی اتھارٹی، افسر یا حکومت کے ملازم یا انسٹیٹیوٹ یا کسی بھی شخص کے

خلاف کسی بھی شے کے بابت جو اس ایکٹ کے تحت نیک نیتی سے کی گئی کوئی بھی مقدمہ یا قانونی کارروائیاں، نہ ہو سکیں گی۔

۴۶۔ ازالہ مشکلات :- (۱) اگر اس ایکٹ کے کسی بھی احکامات کی توضیح کرنے میں کوئی امر تنقیح طلب پیدا ہو، تو اسے چانسلر اور کمیشن کے روبرو رکھا جائے گا جن کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

(۲) اگر اس ایکٹ کے احکامات کو موثر کرنے میں کوئی بھی مشکل درپیش ہو تو، تو چانسلر سینٹ کا نقطہ نظر حاصل کرنے کے بعد ایسا حکم جاری کر سکتا ہے جو اس ایکٹ کے احکامات سے متناقض نہ ہو، جیسا کہ اس کو مذکورہ مشکل کے ازالہ کے لیے ضروری دکھائی دے۔

(۳) جہاں یہ ایکٹ کوئی حکم وضع کرتا ہے کسی بھی شے کے بارے میں کہ وہ ہو جائے لیکن اس کے لیے کوئی مناسب حکم وضع نہیں کیا جاتا، اس اتھارٹی کی جانب سے، جس کی طرف سے، یا وقت جس پر یا طریقہ کار جس میں، اسے ہونا چاہیے، تو اسے ایسی اتھارٹی کی جانب سے کیا جائے گا ایسے وقت میں اور ایسے طریقہ کار میں جیسا کہ چانسلر سینٹ کا نقطہ نظر حاصل کرنے کے بعد ہدایت دے سکتا ہے۔



THE PAKISTAN CODE